ÖNSÖZ

Gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de kayıtdışı istihdam öncelikli sorunlarımız arasında yer almaktadır. Belgedüzeninin yeterince gelişmemiş olması, kontrol mekanizmalarının ve yaptırımların yetersizliği gibi nedenlerle kayıt dışı istihdam yaygın bir şekilde görülmektedir.

Ülkemizde kayıt dışı istihdam ile ilgili yeterli ve karşılaştırılabilir bilgiye sahip olmak adına yapılan bir çok çalışmada, nedenler ve öneriler ile ilgili tespitler dile getirilmiştir.

Bu noktada söylenecek en önemli şey kayıt dışı istihdamla mücadele sürecinde üretilen tek bir politikayla veyahut tek bir Kurumun çabasıyla başarıya ulaşılamayacağı gerçeğidir.

Sektörel ve bölgesel farklılıklar gösteren kayıt dışı istihdamla mücadelede başarıya ulaşmak, birbiriyle entegre şekilde yürütülecek politikalar ve kurumlar arası işbirliği ile mümkün olacaktır.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede önemli bir sorumluluk yüklenen Kurumumuz, başta Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız olmak üzere yoğun bir çabanın içersindedir.

Bu noktada Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen planlı ve koordineli çalışmaları yakından takip etmekte ve bu faaliyetlerin kayıtdışı istihdam ile mücadelede önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Denetim kapasitesini güçlendirmek ve toplumsal mutabakatı sağlamak adına başta asgarî işçilik inceleme rehberlerinin hazırlanması olmak üzere hayata geçirdiği tüm faaliyetler için Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızı kutlar, özverili ve içten çalışmaları için teşekkür ederim.

Fatih ACAR
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı V.

SUNUŞ

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemini temin etmek amacıyla yapılan reform çalışmaları ile Kurumumuz yeniden yapılanma sürecine girmiş; kurumsal yapı, sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası sisteminde uygulama birlikteliği sağlama ve denetim konularında önemli adımlar atılmıştır.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile ülkemizde ilk kez kayıt dışı istihdam ile mücadele, görev olarak bir kuruma verilmiştir. Kayıt dışı istihdamla mücadele etme, bu amaçla sektörel analizler yaparak gerekli tedbirleri önerme işlevi Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın görev ve sorumluluğu altındadır.

Yeni kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın misyonu; sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını usulsüzlükleri önleyici ve eğitici yaklaşımı ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemektir.

Başkanlığımız sektörel analizlere dayalı, güncel, etkin, caydırıcı, ilgililileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmeyide amaçlayan denetim anlayışı ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Kayıt dışı istihdam ile mücadelede farkındalık sağlamak adına etkin denetim çalışmaları yürütmekte, birbirleriyle entegre olan ve planlı yürütülen çalışmalarla hem toplumsal mutabakatı sağlamak ve güçlendirmek hem de Başkanlığımız kurumsal kapasitesini artt ırmayı hedefl emektedir.

Yapılan sektörel analizler ile riskli grup ve bölgeler belirlenmekte, bu sektörlere yönelik asgarî işçilik denetimlerine ağırlık verilmektedir.

Kayıt dışı istihdamla mücadelede etkin ve caydırıcı denetimsistemi kurma hedefi ne ulaşacak olan Başkanlığımız Asgari İşçilik İnceleme Rehberini; sektörün tanınması ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesinde Müfett işlerimize yol göstermek amacıyla hazırlamıştır.

Bu rehberin hazırlanmasında emekleri bulunanlar başta olmak üzere kayıtdışı istihdam ile mücadelede Başkanlığımızın yoğun çabasına katkıda bulunan tüm mesai arkadaşlarıma bu vesileyle teşekkür eder, benzeri çalışmalarda görüş ve katkılarının daim olmasını dilerim.

Mustafa APAYDIN
Rehberlik ve Teftiş Başkanı

İÇİNDEKİLER

I.BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1.Amaç 1
2.Kapsam 1
3.Dayanak 1
4.Tanımlar 2
4.1.Asgarî İşçilik İncelemesi 2
4.2.Uzmanlık Dalı 2
4.3.Kadrolu Uzman Tabip/Kadrolu Tabip 2
4.4.Nöbetçi Tabip 2
4.5.Sağlık İnsan Gücü/Sağlık Çalışanı 2
4.6.Uygunluk Belgesi 3
4.7.Sağlık Kuruluşu 3
4.8.İşleten 3
4.9.Teşhis Merkezi 3
4.10.Tıp Merkezi 3
4.11.Poliklinik 4
4.12.Muayenehane 4
4.13.Özel Dal Merkezi 4

.

II.BÖLÜM
AYAKTAN TEŞHİS VE TEDAVİ MERKEZİ İŞYERLERİYLE İLGİLİ MEVZUAT

1.Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri 5
2.Ayaktan Teşhis ve Tedavi Merkezleriyle İlgili Mevzuat 12
2.1.Kanunlar 12
2.2.Tüzükler 12

2.3.Yönetmelikler 13
2.4.Genelgeler 14
2.5.Yönergeler.....15
3.Ayaktan Teşhis ve Tedavi Merkezleri Mevzuatıyla İlgili Genel Hususlar.....16
3.1.Ayaktan Teşhis ve Tedavi Merkezlerinin Açılması, Devri ve Kapatılması.....16
3.1.1.Tıp Merkezlerinin Açılması, Devri ve Kapatılması 17
3.1.2.Polikliniklerin Açılması, Devri ve Kapatılması 22
3.1.3.Laboratuar ve Görüntüleme Merkezlerinin Açılması, Devri, Kapatılması.....27
3.2.Özel Sağlık Kuruluşlarında Görevlendirilecek Personeller ..28
3.3.Personellerin İş Sözleşmeleri ve Ücret Durumları.....30
3.4.Özel Sağlık Kuruluşu Çalışanlarının Çalışma Saatleri.....32
3.5.Özel Sağlık Kuruluşunun Çalışma Saatleri, Dönemleri ...33
3.6.Özel Sağlık Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüğü Personeli ve Bakanlık Müfettişlerince Denetlenmesi.....33
3.6.1.Tıp Merkezleri ve Polikliniklerin Denetimi 33
3.6.2.Laboratuarlar ve Görüntüleme Merkezlerinin Denetimi 47

III.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

1.İnceleme Yönteminin Esası 50
2.İncelemenin Aşamaları 50
2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme 51
2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi 52
2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması 53

2.4. Kapasite Kullanım Tutanaklarının Düzenlenmesi ve Tutanaklarda Bulunması Gereken Hususlar 53

IV.BÖLÜM
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

1.İl Sağlık Müdürlüklerine Verilmesi Gereken Belgeler 57
1.1.Ön İzin Belgesi, Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi Almak İçin Hazırlanması Gereken Belgeler 57
1.1.1.Tıp merkezleri 57
1.1.2. Poliklinikler 62
1.2.Özel Sağlık Kuruluşunun Devredilmesi Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler 64
1.2.1.Tıp Merkezleri 64
1.2.2.Poliklinikler 65
1.3.Mesul Müdür Değişikliği Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler.....65
1.4.Kurum Binasının Nakli Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler.....66
1.4.1.Tıp Merkezleri 66
1.4.2.Poliklinikler.....66
1.5.Uzmanlık Dalı, Tıbbi Hizmet Birimi İlavesi Halinde Düzenlenmesi Gereken Belgeler 66
2.Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalıştırılacak Personelle İlgili Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler 67
3.İl Sağlık Müdürlüklerine Verilen/Temin Edilecek Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi.....67
3.1.İncelenecek Kayıt ve Belgeler 67
3.2.Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi 68

V.BÖLÜM
İŞYERİNE AİT KANUNÎ
KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

1.Ayaktan Teşhis ve Tedavi Merkezi İşyerlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler.....71
1.1.Tutulması Zorunlu Defterler 71
1.2.Tutulması Zorunlu Belgeler 74
2. İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi 76
2.1.İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı 76
2.2.Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi 76
2.2.1.Defterlerin İncelenmesi 76
2.2.2.Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerin İncelenmesi 78

VI.BÖLÜM
ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

1.Ayaktan Teşhis ve Tedavi Merkezi İşyerinin Açılması, Devri ve Tescil İşlemleri.....81
2.Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri.....82
2.1. Çalışanların Sigortalılık Durumu.....82
2.1.1.Tam/Kısmi Zamanlı Bağımlı Çalışanlar 82
2.1.2.Şirket Ortaklarının Çalışması 83
2.1.3. Serbest Çalışan Hekimden Hizmet Satın Alma 83
2.1.4.2368 Sayılı Kanuna Tabii Olanların Serbest Çalışmaları ..83
2.2. Çalışanların İşe Giriş Tarihlerinin Tespit Edilmesi 84
3. Tam ve Kısmi Zamanlı Çalışan Sigortalıların Çalışma Gün Sayı-

ları ve Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespiti 84
4. Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler 86
4.1. Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara ait Tespitler.....86
4.2.Asgarî İşçilik Uygulaması.....88
4.2.1.Tıp Merkezleri.....89
4.2.2.Poliklinikler.....91
4.2.3.Laboratuar ve Görüntüleme Merkezleri.....92
4.2.4.Sağlık Personeli Dışındaki İdari Personelle İlgili Değerlendirme.....93

VII.BÖLÜM
RAPOR DÜZENLENMESİ

1.Asgarî İşçilik İnceleme Raporu 95
2.Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar 95

EKLER.....97

I.BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR

1. Amaç

Bu rehberin amacı, Sağlık Bakanlığına bağlı olarak faaliyette bulunan ayaktan teşhis ve tedavi merkezleri işyerlerinde yapılacak asgarî işçilik incelemesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

2. Kapsam

Bu rehber, Sağlık Bakanlığından aldığı izin belgesiyle yada izin almaksızın çalışan ayaktan teşhis ve tedavi merkezi (tıp merkezi, dal merkezi, poliklinik, laboratuarlar) işyerleri asgarî işçilik incelemesini kapsar.

3. Dayanak

Bu rehber, 10 Ağustos 2007 tarih 26609 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 7'nci maddesi (ğ) bendinde düzenlenen "Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak" hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

4. Tanımlar

4.1. Asgarî İşçilik İncelemesi

İşverenin; işin emsaline, niteliğine, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütümü açısından gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun tespiti halinde işin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarının; yapılan işin niteliği, kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan sigortalı sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak tespit edilmesine yönelik incelemeyi,

4.2. Uzmanlık Dalı

Tıpta uzmanlık mevzuatında belirlenmiş olan uzmanlık alanlarını,

4.3. Kadrolu Uzman Tabip/Kadrolu Tabip

Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda çalışmayıp, özel sağlık kuruluşunda iş akdine dayalı olarak tam gün çalıştırılmak üzere istihdam edilen uzman tabip veya tabibi,

4.4. Nöbetçi Tabip

Bir sağlık kuruluşunun hizmet verdiği genel çalışma saatleri dışındaki zamanda, gözlem altındaki hastaların ve/veya acil vakaların tıbbi işlemlerinden sorumlu olarak nöbet hizmetini yürüten tabibi,

4.5. Sağlık İnsan Gücü/Sağlık Çalışanı

Sağlık kuruluşlarında çalışan ve sağlık hizmetinin verilmesine iştirak eden sağlık meslekleri mensuplarının tamamını,

4.6. Uygunluk Belgesi

Özel sağlık kuruluşunun faaliyet gösterebilmesi için Müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,

4.7. Sağlık Kuruluşu

Tıp merkezi veya poliklinik statüsünde faaliyet göstermek üzere ruhsatlandırılarak ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşunu,

4.8. İşleten

Sağlık kuruluşu binasının, tıbbi donanımının mülkiyet hakkının kime ait olduğuna bakılmaksızın sağlık kuruluşu faaliyeti göstermek üzere adına ruhsatname düzenlenen kişiyi,

4.9. Teşhis Merkezi

Yalnızca 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun ile 992 sayılı Seriri Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuarları Kanunu çerçevesinde birden fazla ilgili uzman hekimlerce açılan ve özel donanıma sahip, özel mevzuatına göre faaliyet gösterip teşhis hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarını,

4.10. Tıp Merkezi

Klinik uzmanlık dallarında en az dört tabibin tam zamanlı çalıştığı, faaliyetine esas uzmanlık dalları ve bu uzmanlık dallarının gerekli kıldığı diğer uzmanlık dallarına ait asgarî şartların bulunduğu, diş tabipliği hizmeti de sunulacak ise aynı zaman kesitinde çalışan her diş tabibine bir diş ünitesinin olduğu, ruhsatlarında yazılı olmak kaydıyla çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere belirlenen sürede hizmet sunabileceği gibi, tatil günleri ve geceleri dahil kesintisiz hizmet de sunan özel sağlık kuruluşlarını,

4.11. Poliklinik

Mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan en az iki tabip tarafından müşterek halde, sadece o poliklinik bünyesinde meslek icra etmek şartıyla, hizmet birimleri doğrudan birbiriyle bağlantılı olacak şekilde oluşturulan, resmî çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere hizmet veren özel sağlık kuruluşlarını,

4.12. Muayenehane

Tabiplerin mesleklerinin serbest olarak icra etmek üzere münferiden açtıkları, cerrahi ve girişimsel tıbbi işlemlerin yapılmadığı sağlık kuruluşunu,

4.13. Özel Dal Merkezi

Belirli bir yaş ve cins grubu hastalar ile belirli bir hastalığa tabi tutulanlara veya bir organ veya grubu hastalara yönelik hizmet vermek üzere, biri kadrolu olmak kaydıyla ilgili uzmanlık

II.BÖLÜM

AYAKTAN TEŞHİS ve TEDAVİ MERKEZİ İŞYERLERİYLE İLGİLİ MEVZUAT

1. Asgarî İşçilik İncelemesi Mevzuat Hükümleri

Asgarî işçilik incelemesi;

"5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunun 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı' başlıklı 17'nci maddesinde Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Başkan adına aşağıdaki rehberlik ve teftiş görevlerini yapar:

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibarıyla analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak,

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

……..

g) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak, denetimlerin etkinliğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

…..

5510 sayılı kanunun 'Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi' başlıklı 59'uncu maddesinin ''Bu Kanunun

'Asgarî işçilik uygulaması ve uzlaşma' başlıklı 85. maddesinin ''İşverenin, işin emsaline, niteliğine, kapsam ve

çalıştırmaya son verdiği tarihten itibaren, on beş gün içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.

…..

İşverenin, sigortalıyı, 4857 sayılı İş Kanununun 7'nci maddesine göre başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici olarak devretmesi halinde, sigortalıyı devir alan geçici iş ilişkisi süresine ilişkin birinci fıkrada belirtilen belgelerin aynı süre içinde işverene ait işyerinden Kuruma verilmesinden işveren ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca, fiilen yapılan denetimler sonucunda veya işyeri kayıtlarından yapılan tespitlerden ya da kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden çalıştığı anlaşılan sigortalılara ait olup, bu Kanun uyarınca Kuruma verilmesi gereken belgelerin yapılan tebligata rağmen bir ay içinde verilmemesi veya noksan verilmesi halinde, bu belgeler Kurumca re'sen düzenlenir ve muhteviyatı sigorta primleri Kurumca tespit edilerek işverene tebliğ edilir. İşveren, bu maddeye göre tebliğ edilen prim borcuna karşı tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, ilgili Kurum ünitesine itiraz edebilir. İtiraz, takibi durdurur. İtirazın reddi halinde, işveren kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde yetkili iş mahkemesine başvurabilir. Yetkili mahkemeye başvurulması, prim borcunun takip ve tahsilini durdurmaz. Mahkemenin Kurum lehine karar vermesi halinde, 88'inci ve 89'uncu maddelerin prim borcuna ilişkin hükümleri uygulanır.

……"

Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinin 'Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev ve yetkileri' başlıklı 7'nci maddesinde:

a) Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

b) Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

c) Prim ödeme yükümlülerini gruplar ve sektörler itibariyle analiz etmek, denetlenecek sektörleri her yıl için belirlenecek risk değerlendirme kriterlerine göre sınıflandırmak suretiyle riskli sektörlerin denetimine öncelik vermek,

ç) Görevleriyle ilgili her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, sigortalıların ve genel sağlık sigortalılarının Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamındaki işlemleri ile ilgili olarak tüm kurum ve kuruluşlarda denetim, inceleme ve soruşturma yapmak,

d) İşin yürütümü açısından gerekli olan asgarî işçilik tutarını tespit etmek,

e) Gerektiğinde, iş kazası olayları ile meslek hastalığı incelemelerinde sorumluların tespitine yönelik olarak işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğine aykırı durumları tespit etmek,

…….

ğ) Müfettişler tarafından yapılacak denetimlere ilişkin, yöntem ve teknikleri geliştirmek, standart ve ilkelerin oluşturulmasını sağlamak, denetim rehberleri hazırlamak,

denetimlerin etkililiğini ve verimliliğini artırıcı tedbirleri almak, bu konuda görüş ve öneriler sunmak,

hükümlerine yer verilmiştir.

İlgili Yönetmeliğin 'Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları' başlıklı 13'üncü maddesinde Müfettişler Başkan adına;

a)Sosyal güvenliğe ilişkin hükümlerin uygulanmasını; usûlsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek,

…….

f)Kayıt dışı istihdamı önlemek, sosyal sigorta suiistimalleri ile mücadele etmek, bu amaçla sektörel analizlere dayalı denetimleri yürütmek ve bu konularda alınması gerekli tedbirleri önermek,

g)Görevleriyle ilgili tüm resmi ve özel gerçek ve tüzel kişiler ile tüm kurum ve kuruluşlara ait her türlü kayıt ve belgeleri incelemek, ilgililerden bilgi istemek ve toplamak, mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan her türlü kayıt ve belgeleri işyerinde veya teftişe elverişli gördüğü bir yerde teftiş etmek ve incelemek üzere istemek, bunlara ilişkin gerektiğinde tutanak düzenlemek,

ğ)İşverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunu saptaması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak tespit etmek,

h)Görevleri sırasında gerekli gördükleri kimselerin, yazılı ifadelerine başvurmak,

ı)Görevlerinin yürütülmesi sırasında, sigortalıların hayatına, iş sağlığı ve güvenliğine, dinlenmesine ve çalışmasına uygun olup olmadığının tespitine yönelik olarak, işyerleri ve tüm eklentilerini her zaman görmek, araştırmak ve incelemek, işyerlerindeki iş sağlığı ve iş güvenliğine aykırı durumları saptamak,

i)İş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve diğer sigorta olaylarını araştırmak ve incelemek,

j)Programda yer almamakla birlikte çeşitli nedenlerle denetime alınan işyerlerinde, gerekli görülmesi halinde, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik miktarının belirlenmesine yönelik önerisini Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına intikal ettirmek,

…….

p)Kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma ile ilgili Başkan veya Rehberlik ve Teftiş Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

görev ve yetkilerini haizdirler.”

hükümleri ile düzenlenmiştir.

2. [redacted]

2.2.3. Rahim Tahliyesi ve Sterilizasyon Hizmetlerinin Yürütülmesi ve Denetlenmesine İlişkin Tüzük

2.2.4. Tababet Uzmanlık Tüzüğü

2.2.5. Radyoloji, Radyon ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamname

2.3. Yönetmelikler

2.3.1. Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

2.3.2. Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları İle Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

2.3.3. Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları İle Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

2.3.4. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

2.3.5. Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik

2.3.6. Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

2.3.7. Kan Ürünlerinin Ruhsatlandırılmasına Dair Yönetmelik

2.3.8. Seriri ve Gıdai Taharriyat ve Tahlilat Yapan Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuarları Kanununa Müteferri Olarak Tanzim Olunan Yönetmelik

2.3.9. Kaplıcalar Yönetmeliği

2.3.10. Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliği

2.3.11. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği

2.3.12. Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği

2.3.13. Ayaktan teşhis ve tedavi merkeziler Yönetmeliği

2.3.14. Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Merkezleri Yönetmeliği

2.4. Genelgeler

2.4.1. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Genelge-2006/104

2.4.2. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Genelge-2008/11-2008/17

2.4.3. Diyaliz-Organ Bağışı ve Kan Ürünleri Hakkında Genelge-2001/1

2.4.4. Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge-19.09.2007

2.4.5. Ev Hemodiyalizi Hakkında Genelge-2007/30

2.4.6. Ebriyonik Kök Hücre Araştırmaları Hak.Genelge-2005-141

2.4.7. Gezici Sağlık Araçları ve Ünitelerinin Çalışma.Hak.Genelge-2004-83

2.4.8. Hasta Odalarının Düzenlenmesi Hak.Genelge-2007/44

2.4.9. Kök Hücre Çalışmaları Hak.Genelge-2006-51

2.4.10. Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri Yönetmeliği Hak.Genelge-2004-98

2.4.11. Nöbet Hizmetleri ve Acil Sağlık Hizmetleri Hak.Genelge-2005/180

2.4.12. Ayaktan teşhis ve tedavi merkeziler Hakkında Genelge-2002/70

2.4.13. Ayaktan teşhis ve tedavi merkezilerin Uzmanlık Dalı İlave işlemleri Hak.Genelge-2007/39

2.4.14. Ayaktan teşhis ve tedavi merkeziler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması hakkında Genelge 2008/10

2.4.15. Yoğun Bakım Üniteleri Standartları Genelgesi-2007-73

2.4.16. 3153-992 sayılı Kanun Kapsamındaki Laboratuarlar Hakkındaki Genelge-2007

2.4.17. Cerrahi Müdahale Birimlerinde Çalışacak Hekimler Hakkında Genelge-2001/68

2.4.18. Cerrahi Müdahale Birimlerinde Uygulanacak Cerrahi Müdahale Listesi Hakkında Genelge-2007-68

2.4.19. Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge

2.4.20. Sağlık Kabinlerinin Açılışları ve İşleyişleri Hakkında Genelge 1997-03

2.5. Yönergeler

2.5.1. Böbrek Nakli Merkezleri Yönergesi

2.5.2. Doku Tipleme Laboratuarları Yönergesi

2.5.3. Elektro Konvülsif Tedavi Uygulama Yönergesi

2.5.4. İl Ambulans Servisi Çalışma Yönergesi

2.5.5. Kalp Nakli Merkezleri Yönergesi

2.5.6. Karaciğer Nakli Merkezleri Yönergesi

2.5.7. Kemik İliği Nakli Merkezleri ve Kemik İliği Nakli Doku Bilgi İşlem Merkezleri Yönergesi

2.5.8. Sağlık Bakanlığı Ayaktan teşhis ve tedavi merkeziler ve Diyaliz Merkezlerinin Ruhsatlandırılmasına Ait Yönerge

2.5.9. Ulusal Organ Ve Doku Nakli Koordinasyon Sistemi Yönergesi

2.5.10. Yataklı Tedavi Kurumları Tıbbi Kayıt ve Arşiv Hizmetleri Yönergesi

3. Ayaktan Teşhis ve Tedavi Merkezleri Mevzuatıyla İlgili Genel Hususlar

3.1. Ayaktan Teşhis ve Tedavi Merkezlerinin Açılması, Devri ve Kapatılması

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşlarının türleri; tıp merkezleri, poliklinikler ve muayenehaneler olarak sınıflandırılmıştır.

- Tıp merkezleri; mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisine sahip olan tabip veya birden fazla tabip ve diş tabibi ortaklığında,
- Poliklinikler, mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisi olan tabipler tarafından müşterek halde, sadece o poliklinik bünyesinde meslek icra etmek şartıyla,
- Muayenehane ise, bir tabip tarafından mesleğini serbest olarak icra etmek üzere açılan, cerrahi ve girişimsel tıbbi işlemlerin yapılmayacağı, işyeridir.

Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları tıp merkezleri ve poliklinikler bünyesinde verilmesi gereken sağlık hizmetleri bu başlık altında incelenecektir.

3.1.1. Tıp Merkezlerinin Açılması, Devri ve Kapatılması

Tıp merkezleri; gerçek kişiler yada özel hukuk tüzel kişileri tarafından, mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisine sahip olan tabip veya birden fazla tabip ve diş tabibi ortaklığında, ayakta muayene, tahlil, tetkik, tıbbî müdahale, tıbbî bakım ve diğer tedavi hizmetleri verilmek üzere açılır.

Sağlık Bakanlığı, faaliyetine ihtiyaç duyulan sağlık kurum ve kuruluşları ile bunlara ait sağlık insan gücü, tıbbi hizmet birimleri ve nitelikleri ile teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz dağılımı alanlarında kamu ve özel sektörü kapsayacak şekilde planlama yapar, tıp merkezi açmak isteyenler de yapılan planlamada ihtiyaç gösterilen yerleşim bölgelerinde faaliyette bulunmak üzere başvurabilirler. Planlanan yatırım listesi her yıl Ekim ayında Bakanlık Internet sitesinde ilan edilir. Tıp merkezi açmak isteyenler, Kasım ayı sonuna kadar Bakanlığa başvurur. Yerleşim yeri itibariyle planlanan tıp merkezi sayısından fazla istekli olması halinde aralarında noter huzurunda kura çekilerek hak sahipleri belirlenir(Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğinin 9'uncu maddesi).

Hak sahibi olarak belirlenen kişi, hak sahibi olduğunun bildirildiği tarihten itibaren en geç altı ay içinde ön izin almak, ön izin alındığı tarihten itibaren, üç ay içinde inşaata veya bina tadilatına başladığını Müdürlük vasıtasıyla belgelemek zorundadır. Aksi halde, hak sahipliği sona erer. Hak sahipliği sona erenler, üç yıl süre ile Bakanlıkça ilan edilecek diğer tıp merkezleri için başvuramaz(Yönetmelik 9'uncu madde).

Tıp merkezi açmak isteyen kişiler Yönetmeliğin 11'inci maddesinde belirtilen belgeleri ekleyerek yapacakları müracaata müteakip yapılacak inceleme sonucuna göre Sağlık Bakanlığı tarafından '**Ön İzin Belgesi**' verilir. Ön izin alındığı

tarihten itibaren, iki yıl içinde tıp merkezini ruhsatname alarak işletmeye başlamak, açtıktan sonra işletme hakkında bir yıl süreyle başkasına devretmemek zorundadırlar.

Ön İzin belgesi alan kişiler ön izin belgesi ve yönetmelikte (madde 13-Ek-1/a) belirtilen diğer belgelerin eklendiği faaliyet göstereceği uzmanlık dalları ve türünü belirten ve merkezin açılışı ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden imzalı bir başvuru dilekçesi ile ilgili Sağlık İl Müdürlüğüne başvururlar. Başvuru dosyasında; Yönetmelik ekinde (Ek-5) bulunan kadrolu personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi ve personel ile yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri de yer alır. Ruhsat dosyası Müdürlük tarafından başvuru tarihinden itibaren yedi iş gününde incelenip noksanlık olmadığının tespit edilmesi ya da noksanlıkların tamamlatılmasını müteakip, valilik yazısı ekinde on beş iş günü içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlığa intikal eden başvuru öncelikle Genel Müdürlükçe dosya üzerinde incelenir. Eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilir ise tamamlatılarak Teknik İnceleme Ekibine havale edilir. Komisyonun yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmemiş olan sağlık kuruluşuna Bakanlıkça, "Ruhsatname", mesul müdür adına "Mesul Müdürlük" belgesi düzenlenir ve Valiliğe gönderilir. Başvuru dosyasının bir örneği ile düzenlenen belgelerin kayıtları, Müdürlükte muhafaza edilir. Düzenlenen belgelerin aslı, mesul müdüre imza karşılığında verilir. Sağlık kuruluşunun, Teknik İnceleme Ekibi tarafından incelenmesi sonucunda eksiklik/uygunsuzluk tespit edilir ise, bunların tamamlanması veya giderilmesi konusunda düzenlenen inceleme raporundaki durum, Müdürlük vasıtasıyla başvuru sahibine yazılı olarak bildirilerek

tamamlatılır. Bakanlıkça ruhsatname verildiği tarihten itibaren hasta kabul ve tedavisine başlanır.

Tıp merkezini devralan gerçek veya tüzel kişiler, kesin devir tarihinden itibaren en geç on beş işgünü içerisinde ruhsat almak amacıyla Yönetmeliğin ekindeki (Ek-1/b'deki) belgelerle müdürlüğe başvurmak zorundadır. Devir halinde, yönetmeliğinin 13'üncü maddesinde öngörülen işlemler yaptırılarak, yeniden devir alan adına ruhsatname düzenlenir. Devralan kişi adına ruhsatname tanzim edilinceye kadar, eski işletenin ve mesul müdürünün sorumluluğunda sağlık kuruluşu faaliyeti devam eder.

Tıp merkezini devralan, tıp merkezinin ruhsatında kayıtlı uzmanlık dalları ile çalıştırdığı tabip ve planlamaya dahil tabip harici sağlık çalışanı açısından, yönetmeliğin 9'uncu maddesinde açıklanan planlamaya uymak zorundadır.

Tıp merkezlerinin ruhsatında gösterilen adresten başka bir yere nakli halinde, bu yönetmeliğe göre yeniden ruhsatname alınması şarttır. Sağlık kuruluşunun aynı ilçe sınırları içinde başka bir adrese nakledilmek istenmesi halinde, tıp merkezi binası için ön izin alınması, nakil talep dilekçesi ve ilgili yönetmelik Ek-1/c'deki belgelerle birlikte müdürlüğe başvurulması gerekmektedir. Başvuru, yönetmeliğin 13'üncü maddesi uyarınca değerlendirilir ve ruhsat düzenlenir.

Tıp merkezleri olağan dışı denetimler hariç dört ayda bir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenir.

3.1.1.1. Tıp Merkezinin Bir Bölümünde Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması

▪ Sağlık kuruluşunda çalışan tabip ve diğer sağlık çalışanı sayısının yönetmelikte öngörülen asgarî sayıda olmaması durumunda, kuruluşunun ilgili biriminin faaliyeti, sağlık çalışanı bulununcaya kadar,

▪ Ruhsatında yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçında tam zamanlı uzman tabip bulundurmadığı tespit edildiğinde, çalıştırılacak tam zamanlı uzman tabip temin edilinceye kadar ilgili uzmanlık dalında,

▪ Ameliyathanede atıklar ve çöplerin uygun şekilde toplanmadığının tespitinde cerrahi uzmanlık dallarında faaliyet üç gün süreyle,

▪ Laboratuar ve/veya radyoloji hizmetleri yönetmelik ve yayınlanan tebliğe uygun olmaması durumunda uygunsuzluk giderilinceye kadar,

▪ Merkezi sterilizasyon ünitesinin uygunsuzluk tespiti durumunda, cerrahi branşlarda hasta kabul tedavi uygunluk sağlanıncaya kadar süresiz,

▪ Yönetmeliğe uygun tıbbi gazın mevcut olmaması durumunda ameliyathane faaliyetleri eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar,

▪ Yeterli güç ve nitelikte jeneratör bulundurulmadığı tespit edildiğinde, ameliyathane ve var ise görüntüleme ünitesi faaliyetleri eksiklik giderilinceye kadar,

▪ Denetimde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için mesul müdüre bildirilmesine rağmen verilen sürenin sonunda eksikliğin giderilmediği durumlarda, eksiklikler giderilinceye kadar,

eksikliği tespit edilen birimin faaliyeti, valilikçe geçici olarak durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.

3.1.1.2. Tıp Merkezinin Tamamında Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması

▪ Sağlık kuruluşunun ruhsatında kayıtlı işleteninde değişiklik olduğunun tespit edilmesi durumunda; yeni işleten adına ruhsat düzenleninceye kadar,

▪ Ruhsatında yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçında tam zamanlı uzman tabip bulundurmadığı tespit edilir ise, çalıştırılacak tam zamanlı uzman tabip temin edilinceye kadar ilgili uzmanlık dalında hasta kabul ve tedavisi durdurulur, altmış gün içinde uzman tabip bulunmaması ve yönetmelikte belirtilen uzman tabip sayısının asgarî sayının altına düşmesi halinde,

▪ Tıp merkezi ruhsatındaki uzmanlık dallarında çalışan tabiplerin çalışma belgelerinin olmadığının saptanması durumunda; eksikliğin giderilmesi için üç gün süre verilir, verilen süre sonunda kuruluşun çalışma belgesi olmayan uzman tabip ile ilgili poliklinik faaliyetleri on gün süreyle durdurulur, bu süre sonunda aynı durum devam ediyorsa ilgili dal ruhsattan çıkarılır ve yönetmelikte belirtilen uzman tabip sayısının asgarî sayının altına düşmesi halinde,

▪ Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğine göre; kesintisiz hizmet vermek üzere ruhsatlandırılan tıp merkezlerinde zorunlu olan acil ünitesi, bulunması veya hizmet satın alınması zorunlu laboratuar ve ambulans hizmetleri, asgarî sayıda gereken sağlık çalışanının bulunmaması halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar,

▪ Sağlık kuruluşunun uygunluk belgesinde bulunan her uzmanlık dalı için poliklinik odası ve ameliyathanenin yönetmelik ve tebliğe uygun olmadığının tespiti durumunda; uygunluk sağlanıncaya kadar,

▪ Ruhsatında yazılı olmayan uzmanlık dal veya dallarında hasta kabul ve tedavi edildiğinin, tebliğde belirtilen cerrahi müdahaleler haricinde müdahalelerin yapıldığının saptanması durumunda,

▪ Sağlık kuruluşunda tür değişikliğini gerektirecek uygulamalar olması, hizmet birimleri ve mekanların yönetmeliğe ve tebliğe uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda,

eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar,

▪ Devlet hizmet yükümlüğünü yerine getirmemiş olan tabip ve uzman tabipler ile mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve uzman tabiplerin çalıştırılması durumunda; poliklinik hizmetleri yirmi gün süreyle,

▪ Denetimde tespit edilen tıbbi hizmet bütünlüğünü etkileyen eksikliklerin denetim formunda belirtilen sürelerin sonunda giderilmediğinin tespiti durumunda,

Tıp merkezinin tamamında valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.

3.1.1.3. Tıp Merkezinin Kapatılması (Ruhsatın Geri Alınması)

Yapılan denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler nedeniyle faaliyeti geçici olarak durdurulan tıp merkezinin tespit edilen eksiklikler veya uygunsuzlukların üç ay içinde giderilmemesi, tamamında yada bir kısmında faaliyeti geçici olarak durdurulmasına rağmen hasta kabule devam edilmesi durumlarında ruhsat Bakanlıkça geri alınır.

3.1.2. Polikliniklerin Açılması, Devri ve Kapatılması

Poliklinikler; gerçek kişiler yada özel hukuk tüzel kişileri tarafından, mesleğini serbest icra etmek hak ve yetkisine sahip olan en az iki tabip tarafından müşterek halde, sadece o

poliklinik bünyesinde meslek icra etmek kaydıyla, ayakta, muayene, tahlil, tetkik, tıbbî müdahale, tıbbî bakım ve diğer tedavi hizmetleri verilmek üzere açılır.

Sağlık kuruluşu açacak kişi yönetmelikte (madde 13-Ek-1/b) belirtilen diğer belgelerin eklendiği faaliyet göstereceği uzmanlık dalları ve türünü belirten ve polikliniğin açılışı ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden imzalı bir başvuru dilekçesi ile ilgili Sağlık İl Müdürlüğüne başvururlar. Başvuru dosyasında; Yönetmelik ekinde (Ek-5) bulunan kadrolu personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi ve personel ile yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri de yer alır. Ruhsat dosyası müdürlük tarafından başvuru tarihinden itibaren yedi iş gününde incelenip noksanlık olmadığının tespit edilmesi yada noksanlıkların tamamlatılmasını müteakip, Valilik yazısı ekinde on beş iş günü içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlığa intikal eden başvuru öncelikle Genel Müdürlükçe dosya üzerinde incelenir. Eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilir ise tamamlatılarak Teknik İnceleme Ekibine havale edilir. Komisyonun yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmemiş olan sağlık kuruluşuna Bakanlıkça, "Ruhsatname", mesul müdür adına "Mesul Müdürlük" belgesi düzenlenir ve Valiliğe gönderilir. Başvuru dosyasının bir örneği ile düzenlenen belgelerin kayıtları, Müdürlükte muhafaza edilir. Düzenlenen belgelerin aslı, mesul müdüre imza karşılığında verilir. Sağlık kuruluşunun, Teknik İnceleme Ekibi tarafından incelenmesi sonucunda eksiklik/uygunsuzluk tespit edilir ise, bunların tamamlanması veya giderilmesi konusunda düzenlenen inceleme raporundaki durum, Müdürlük vasıtasıyla başvuru sahibine yazılı olarak bildirilerek tamamlatılır. Bakanlıkça

ruhsatname verildiği tarihten itibaren hasta kabul ve tedavisine başlanır.

Polikliniği devralan gerçek veya tüzel kişiler, kesin devir tarihinden itibaren en geç on beş işgünü içerisinde ruhsat almak amacıyla yönetmeliğin ekindeki (Ek-1/b'deki) belgelerle müdürlüğe başvurmak zorundadır. Devir halinde, yönetmeliğin 13'üncü maddesinde öngörülen işlemler yaptırılarak, yeniden devir alan adına ruhsatname düzenlenir. Devralan kişi adına ruhsatname tanzim edilinceye kadar, eski işletenin ve mesul müdürünün sorumluluğunda sağlık kuruluşu faaliyeti devam eder.

Poliklinik ruhsatında gösterilen adresten başka bir yere nakli halinde, bu yönetmeliğe göre yeniden ruhsatname alınması şarttır. Sağlık kuruluşunun aynı ilçe sınırları içinde başka bir adrese nakledilmek istenmesi halinde, nakil talep dilekçesi ve yönetmelik ekinde Ek-1/c'de bulunan belgelerle birlikte müdürlüğe başvurulması gerekmektedir. Başvuru, yönetmeliğin 13'üncü maddesi uyarınca değerlendirilir ve ruhsat düzenlenir.

Poliklinikler olağan dışı denetimler hariç dört ayda bir İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından denetlenir.

3.1.2.1. Polikliniğin Bir Bölümünde Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması

- Sağlık kuruluşunda çalışan tabip ve diğer sağlık çalışanı sayısının yönetmelikte öngörülen asgarî sayıda olmaması durumunda, kuruluşunun ilgili biriminin faaliyeti, sağlık çalışanı bulununcaya kadar,

- Ruhsatında yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçında tam zamanlı uzman tabip bulundurmadığı tespit edildiğinde, çalıştırılacak

tam zamanlı uzman tabip temin edilinceye kadar ilgili uzmanlık dalında,

▪ Laboratuar ve/veya radyoloji hizmetleri yönetmelik ve yayınlanan tebliğe uygun olmaması durumunda uygunsuzluk giderilinceye kadar,

▪ Denetimde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için mesul müdüre bildirilmesine rağmen verilen sürenin sonunda eksikliğin giderilmediği durumlarda, eksiklikler giderilinceye kadar,

eksikliği tespit edilen birimin faaliyeti, valilikçe geçici olarak durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.

3.1.2.2. Polikliniğin Tamamında Faaliyetin Geçici Olarak Durdurulması

▪ Poliklinik ruhsatında kayıtlı işletenin değişmiş olduğunun tespit edilmesi durumunda; yeni işleten adına ruhsat düzenleninceye kadar,

▪ Poliklinik ruhsatındaki uzmanlık dallarında çalışan tabiplerin çalışma belgelerinin olmadığının saptanması durumunda; eksikliğin giderilmesi için üç gün süre verilir, verilen süre sonunda kuruluşun çalışma belgesi olmayan uzman tabip ile ilgili poliklinik faaliyetleri on gün süreyle durdurulur, bu süre sonunda aynı durum devam ediyorsa ilgili dal ruhsattan çıkarılır ve yönetmelikte belirtilen uzman tabip sayısının asgarî sayının altına düşmesi halinde,

▪ Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğine göre; acil ünitesi bulunan poliklinikler, bulunması veya hizmet satın alınması zorunlu laboratuar ve ambulans hizmetleri, asgarî sayıda gereken sağlık çalışanının bulunmaması halinde bu eksiklikler giderilinceye kadar,

▪ Sağlık kuruluşunun uygunluk belgesinde bulunana her uzmanlık dalı için poliklinik odasının yönetmelik ve tebliğe uygun olmadığının tespiti durumunda; uygunluk sağlanıncaya kadar, Ruhsatında yazılı olmayan uzmanlık dal veya dallarında hasta kabul ve tedavi edildiğinin saptanması durumunda,

▪ Sağlık kuruluşunda tür değişikliğini gerektirecek uygulamalar olması, hizmet birimleri ve mekanların yönetmeliğe ve tebliğe uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda,

eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar,

▪ Devlet hizmet yükümlüğünü yerine getirmemiş olan tabip ve uzman tabipler ile mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve uzman tabiplerin çalıştırılması durumunda; poliklinik hizmetleri yirmi gün süreyle,

▪ Denetimde tespit edilen tıbbi hizmet bütünlüğünü etkileyen eksikliklerin denetim formunda belirtilen sürelerin sonunda giderilmediğinin tespiti durumunda,

polikliniğin tamamında valilikçe geçici olarak faaliyet durdurulur ve Bakanlığa bildirilir.

Ruhsatında yazılı hasta kabul ve tedavi edeceği uzmanlık dallarından birinde veya birkaçında tam zamanlı uzman tabip bulundurmadığı tespit edilir ise, çalıştırılacak tam zamanlı uzman tabip temin edilinceye kadar ilgili uzmanlık dalında hasta kabul ve tedavisi durdurulur, tabip sayısının teke düşmesi halinde altmış gün süre ile ruhsat askıya alınır ve bu sürede muayenehane gibi faaliyet göstermesine izin verilir.

3.1.2.3. Polikliniğin Kapatılması (Ruhsatın Geri Alınması)

Yapılan denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler nedeniyle faaliyeti geçici olarak durdurulan poliklinikte tespit

edilen eksiklikler veya uygunsuzlukların üç ay içinde giderilmemesi, tamamında yada bir kısmında faaliyeti geçici olarak durdurulmasına rağmen hasta kabule devam edilmesi durumlarında ruhsat Bakanlıkça geri alınır.

3.1.3. Laboratuar ve Görüntüleme Merkezlerinin Açılması, Devri, Kapatılması

Laboratuar ve görüntüleme merkezleri, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından, sadece teşhis amacıyla ayrı bir merkez olarak kurulabileceği gibi, hastaneler bünyesinde, özel dal hastanesi, diyaliz merkezi veya özel sağlık kuruluşu bünyesinde kurulabilir.

Laboratuar ve görüntüleme merkezi açacak kişiler; 2007/31 sayılı Genelge ekinde belirtilen bilgi ve belgelerin eklendiği, açılış ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden imzalı bir başvuru dilekçesi ile Müdürlüğe başvururlar. Başvuru dilekçesi ekinde, Bakanlığa bağlı hastanelerin birinden resmi olarak görevlendirilecek ilgili branş uzmanı tarafından mahallinde yapılan inceleme raporunun da bulunması gerekmektedir. Ruhsat dosyası Müdürlük tarafından incelenip noksanlık olmadığının tespit edilmesi yada noksanlıkların tamamlatılmasını müteakip Valilik yazısı ekinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlığa intikal eden başvuru, dosya üzerinde yapılacak inceleme ve değerlendirme sonucunda eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmemiş olan sağlık kuruluşuna Bakanlıkça, "**Ruhsatname**", mesul müdür adına "**Mesul Müdürlük**" belgesi düzenlenir.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında açılan sağlık kuruluşlarının, laboratuarlar grubunun veya görüntüleme merkezlerinin bünyesinde bulunan laboratuarların sorumluluğunu yürüten uzman veya uzman tabip değişikliklerinde, aynı laboratuarda

ikinci, üçüncü uzman veya uzman tabip olarak çalışacakların Genelge ekindeki belgelerle Müdürlüğe başvurulması, Bakanlıktan ruhsat değişikliği yapılması/ek ruhsat verilmesi gerekmektedir.

Laboratuarlar ve görüntüleme merkezleri olağan dışı denetimler hariç senede bir defa denetlenir. Denetim sonucunda; uzman olup da izinsiz laboratuar açanın laboratuarı, izin alınıncaya kadar Sağlık Bakanlığınca kapatılır. Uzman olmayıp da bu çeşit laboratuar açanlara veya izin ile açmış oldukları laboratuarlarını uzman olmayanlara terk edenlere yedi yüz elli milyon lira idarî para cezası verilir ve ayrıca laboratuar kapatılır.

Laboratuar ve/veya radyoloji hizmetleri yönetmelik ve yayınlanan tebliğe uygun olmaması durumunda da uygunsuzluk giderilinceye kadar kapatılır, verilen süre içinde eksikliklerin giderilmemesi durumunda ise ruhsatname geri alınır(992 Sayılı Kanun Madde:6-9-10).

Bakanlık 03.06.2006 tarih, 6171 sayılı yazı ile; 3153 sayılı Kanun ve 922 sayılı Kanun kapsamında hizmet vermek üzere ruhsatlandırılan radyoloji, nükleer tıp, fizik tedavi, radyoterapi, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve parazitoloji laboratuarlarının denetimlerinde kullanılmak üzere Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu Başkanlığının ortaklaşa hazırladığı denetim formlarının İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılacak denetimlerde kullanılması talimatlandırılmıştır. Bu kuruluşlar İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından altı ayda bir denetlenmektedir.

3.2. Özel Sağlık Kuruluşlarında Görevlendirilecek Personeller

Sağlık mevzuatı gereği ayaktan teşhis ve tedavi merkezlerinde sağlık hizmeti sunumu için görevlendirilecek personel ve nitelikleri aşağıda gösterilmiştir.

Personelin Unvanı ve Görevi	Aranılan Nitelikler
Hekim	Türkiye Darülfununu Tıp Fakültesinden diploma sahibi olan T.C. vatandaşları (Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun madde 1)
Hemşire	Türkiye'de üniversitelerin hemşirelik ile ilgili lisans eğitimi veren fakülte ve yüksek okullarından mezun olup diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilmek, öğrenimlerini yurt dışında hemşirelik ile ilgili, Devlet tarafından tanınan bir okulda tamamlayarak denklikleri onaylanan ve diplomaları Sağlık Bakanlığınca tescil edilenlere ve 25.04.2007 tarih 5634 sayılı Kanunun yürürlüğe girişinden önce hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olmak yada kanunun yürürlük tarihinde bu programlarda kayıtlı bulunmak(6283 sayılı Hemşirelik kanunu 1.madde,geçici 2. madde),
Uzman Hekim	Tıpta Uzmanlık Tüzüğüne ekli çizelgede yer alan dallardan birinde uzmanlık eğitimini tamamlayarak o dalda sanatını uygulama hakkı ve uzmanlık unvanını kullanma yetkisi kazanmış olmak(Tıpta uzmanlık Tüzüğü madde 2.),
Tıbbî Teknisyen	Meslek Okullarından veya Meslek Yüksek Okullarından mezun olmak,
Mesul Müdür	1219 sayılı Kanun uyarınca Türkiye'de

(Tıp Merkezi-Poliklinik)	mesleğini yapma hak ve yetkisine sahip olmak, Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen suçlardan süreleri geçmiş olsa bile mahkûm olmamak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kamu veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında çalışmayan hekim olmak,
Nöbetçi Tabip (Tıp Merkezi-Poliklinik)	1219 sayılı Kanun uyarınca Türkiye'de mesleğini yapma hak ve yetkisine sahip olan nöbetler için mesul müdür tarafından düzenlenen çalışma belgesi ile üstünde fotoğraflı "nöbetçi tabip" yazılı kimlik kartı bulunmak kaydıyla, tam zamanlı veya kısmî zamanlı çalışan veyahut sadece nöbet hizmetleri için kısmî zamanlı çalışan tabipler(Ayaktan Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik madde 5.,21.,22.),
Diş Tabibi	1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna göre mesleğini serbest olarak icra etmek yetkisine sahip olmak,

3.3. Personellerin İş Sözleşmeleri ve Ücret Durumları

➢ Tıp merkezinde tabip olan ve tam zamanlı çalışan mesul müdür ile yapılan ıslak imzalı veya noter tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi İl Sağlık Müdürlüğüne verilir. Mesul müdür adına çalışma belgesi düzenlenmesi kaydıyla, isterse görev yaptığı tıp merkezinde tabiplik mesleğinin yürütebilir.

➢ Poliklinikte, mesul müdürlük görevi poliklinik ortağı tabiplerden biri tarafından yürütülür. Poliklinik işleteni şirket

ve ortaklardan başkası şirket müdürü ise mesul müdür tabip ile ıslak imzalı veya noter tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi yapılır yada mesul müdürlük konusunda ortaklar kurulu karar defterinin noter tasdikli sureti, poliklinik işleteni gerçek kişiler ise, diğer ortakların mesul müdürlük konusunda yazılı ve imzalı rıza beyanları veya mesul müdürlük yapacak ortak ile diğer ortaklar arasında bu konuda yapılan sözleşme İl Sağlık müdürlüğe verilir. Mesul müdür adına çalışma belgesi düzenlenmesi kaydıyla, isterse görev yaptığı poliklinikte tabiplik mesleğini yürütebilir.

- Tıp merkezi ve poliklinikte hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dalları için Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğinin Ek-5'de belirlenen nitelikte ve asgarî sayıda tabip ve tabip harici sağlık çalışanı istihdam edilmek zorundadır. Tam zamanlı çalışacak asgarî sayıdaki uzman tabipleri ve kısmi zamanlı çalışacak uzman tabiplerin/tabiplerin, sadece nöbet hizmeti sunacak olan tabip veya tabiplerin, tabip harici sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları İl Sağlık Müdürlüğe verilir.

- İl Sağlık Müdürlüğünce, nöbetçi tabipler haricindeki tabipler ile tabip harici sağlık çalışanına, tam zamanlı veya kısmi zamanlı çalışıp çalışmadıkları açıkça belirtilerek adlarına çalışma belgesi düzenlenir. Adlarına çalışma belgesi düzenlenmemiş tabip ve sağlık personeli çalıştırılamaz.

- Tıp merkezi ve poliklinikte sağlık insan gücü haricindeki çalışanların, isim listesi ve mesul müdür tarafından tasdikli nüfus cüzdanı suretleri ruhsat başvurusunda İl Sağlık Müdürlüğüne verilir.

- Sağlık kuruluşunda nöbet hizmeti verilecek ise; nöbetçi tabibin çalışma belgesi mesul müdür tarafından düzenlenir. Ayrıca; haftalık nöbetçi tabip listesi hazırlanır ve mesul müdür tarafından onaylanarak dosyalanır.

➢ Tıp merkezi ve poliklinik adına tam zamanlı veya kısmî zamanlı çalışma belgesi düzenlenen ve asgarî sayıda olan tabibin ve tabip harici sağlık çalışanının herhangi bir sebeple işten ayrılması durumunda mesul müdür, ayrılan kişinin çalışma belgesini ayrılış tarihinden itibaren en geç beş iş günü içinde Müdürlüğe iade eder.

➢ Sözleşmelerde personelin yapacağı iş, sözleşmenin süresi, personelin çalışma durumu (tam zamanlı-kısmi zamanlı), aylık ücreti-saat ücreti, ücret dışında diğer ödemeler (hasta başına, prim, performans ödemeleri), sözleşmenin feshi ve uzatılması şartları belirtilir.

➢ Mevzuata aykırı olmamak kaydıyla sözleşme formuna, isteğe bağlı özel şart ve hükümler konulabilir.

➢ Özel sağlık kuruluşları mevzuatında bu kuruluşlarda çalışacak personele ödenecek ücretle ilgili hüküm bulunmamaktadır. Bu çerçevede sağlık kuruluşlarında görevlendirilecek personele ödenecek aylık ücret miktarı 4957 sayılı İş Kanununa göre her yıl belirlenen asgarî ücretin brüt tutarının altında olamaz.

3.4. Özel Sağlık Kuruluşu Çalışanlarının Çalışma Saatleri

➢ Özel sağlık kuruluşunun kadrolu personelinin haftalık çalışma süresi "45" saattir. Özel sağlık kuruluşunda çalışan tabipler, muayene ve tedavilerini üstlendikleri hastaları gerektiği gibi takip etmelerini, kaliteli ve verimli hizmet sunmalarını teminen, çalışma sürelerini de belirtmek kaydıyla en fazla iki özel sağlık kurum veya kuruluşunda çalışabilirler.

➢ 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanunun 4'üncü maddesinden yararlanarak kamuda kısmi zamanlı çalışan özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip sağlık

personeli özel sağlık kuruluşlarında kısmi zamanlı olarak çalışabilir.

- Kısmi zamanlı çalışmalarda kısmi zamanlı çalışan personel ile yapılan iş sözleşmelerindeki çalışma süreleri dikkate alınır.

- Röntgen ve radyom ile daimi olarak günde beş saatten fazla çalışılamaz. Röntgen muayenehanelerinde hafta tatili dışında ayrıca bir gün daha öğleden sonra tatil yapılması zorunludur. Bu kişilerin tam çalışması günlük "5" saattir. "5" saatlik çalışmanın sonrasında özel sağlık kuruluşunun başka işinde çalıştırılamazlar ayrıca bu kişilerin senede kesintisiz dört hafta tatil yapmaları mecburidir.

3.5. Özel Sağlık Kuruluşunun Çalışma Saatleri, Dönemleri

Tıp merkezleri, ruhsatlarında yazılı olmak kaydıyla çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere belirlenen sürede hizmet sunabileceği gibi, tatil günleri ve geceleri dahil kesintisiz hizmet de verebilirler.

Polikliniklerin resmî çalışma günlerinde sekiz saatten az olmamak üzere daha uzun süreli hizmet vermeleri ihtiyaridir. Hizmet vermek istedikleri çalışma saatlerini, ruhsat başvuruları sırasında müdürlüğe bildirirler ve ruhsatnameye bu saatler yazılır.

3.6. Özel Sağlık Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüğü Personeli ve Bakanlık Müfettişlerince Denetlenmesi

3.6.1. Tıp Merkezleri ve Polikliniklerin Denetimi

Özel sağlık kuruluşları sağlık müdürlüğü ekipleri tarafından, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği Ek-6'da yer alan Özel Sağlık Kuruluşları Denetim Formuna göre dört ayda bir rutin olarak

denetlenir. Bu denetimler dışında özel sağlık kuruluşları olağan ve olağan dışı olarak Bakanlıktaki Teknik İnceleme Ekibi ve/veya Bakanlık Müfettişleri tarafından denetlenebilir (Yönetmelik madde 32).

Denetimler, denetim işlemi için görevlendirilen biri tabip olmak kaydıyla, en az üç personel tarafından gerçekleştirilir. Denetim ile ilgili tespitler ve sonuçlar, Müdürlüğe ait teftiş ve denetim defterine ve sağlık kuruluşundaki teftiş ve denetim defterine yazılır. Müdürlük, bu denetimlerde tespit edilen eksiklikler ve/veya uygunsuzlukların denetim formunda gösterilen süreler zarfında giderilmesini, sağlık kuruluşu mesul müdürüne yazılı olarak bildirir.

Verilen süre sonunda yapılacak denetimde, eksikliğin veya uygunsuzluğun giderilmediğinin ve devam ettiğinin tespiti halinde denetim formunda belirtilen işlemler uygulanır.

Sağlık kuruluşunda, denetim formundaki birden çok eksikliğin ve/veya uygunsuzluğun bulunduğu aynı denetim sırasında tespit edilir ise, eksikliklerin/uygunsuzlukların giderilmesi için tanınacak süre ile bunlar giderilmediğinde uygulanacak faaliyet durdurma süresi yönetmelik Ek-6'daki denetim formunda gösterilen en uzun süredir.

Ayaktan teşhis ve tedavi merkezlerinde faaliyetin süreli/süresiz, tamamında/bir kısmında durdurulmasını gerektiren eksiklikler, bu eksiklikleri giderilmesi için verilen süreler ve uygulanacak cezalar ilgili Yönetmelik hükümleri Yönetmelik Ek-2 denetim formu birlikte değerlendirilerek aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Aşağıda sayılan faaliyet durdurma cezasını gerektiren fiiller dışında diğer eksiklikler için süreli olarak poliklinik hizmeti durdurma cezası uygulanmaktadır.

Tespit Edilen Eksiklik	Eksikliğin Giderilmesi İçin Verilen Süre	Eksikliğin Devamında Uygulanacak-Verilecek Ceza
1-Sağlık kuruluşu ruhsatında kayıtlı olan adı kullanılıyor mu?	10 gün	Sağlık kuruluşunun tamamında 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.
2-Sağlık kuruluşunun adresi ruhsatında kayıtlı adres ile aynı mı?	1 ay	Sağlık kuruluşunun tamamında 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.
3-Sağlık kuruluşunun işleteninde değişiklik var mı?	1 ay	Sağlık kuruluşunun tamamında 5 gün faaliyet durdurulur. 5 günlük süre sonunda işleten ile ilgili durumda değişiklik yok ise, yeni işleten adına ruhsat düzenleninceye kadar faaliyet durdurulur
4-Mesul müdürlük görevi, çalışma saatleri içerisinde adına belge düzenlenen tabip tarafından mı yürütülüyor?	5 gün	Sağlık kuruluşunun tamamında 5 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.
5-Mesul müdür belgesi var mı?	İşleten uyarılır. 15 gün süre	Sağlık kuruluşunun tamamında 7 gün poliklinik faaliyetleri

	verilir.	durdurulur.
6-Mesul müdür başka bir yerde çalışıyor mu?	Mesul müdür uyarılır. 3 gün	Başka yerde çalışmaya devam eden mesul müdürün belgesi iptal edilir. Yeni mesul müdür tayin edilmesi için işletene 15 iş günü süre tanınır.
7-Sağlık kuruluşu ruhsatındaki uzmanlık dallarında tam zamanlı çalışan tabip asgarî sayıda mevcut mu?	Yönetmeliğin 19'uncu maddesi uyarınca işlem yapılır.	İlgili uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavisi derhal durdurulur. a) (Tıp merkezi için) 60 gün içinde uzman tabip bulunmaması halinde, Yönetmeliğin 6'ncı maddesinde belirtilen uzman tabip sayısının asgarî sayının altına düşmesi halinde sağlık kuruluşu faaliyetinin tamamı durdurulur. b) (Poliklinik için) Tabip sayısının teke düşmesi halinde, 60 gün süre ile ruhsat askıya alınır ve bu sürede muayenehane gibi faaliyet göstermesine izin verilir. (Poliklinik ve tıp merkezi için) 3 ay

		içinde sağlık çalışanının bulunamaması durumunda ruhsatname geri alınır.
8-a) Tıp merkezi ruhsatındaki uzmanlık dallarında çalışan tabiplerin çalışma belgesi var mı? **b)** Poliklinik için ruhsatta yazılı olandan başka çalışan tabip bulunuyor mu ve bunların çalışma belgesi var mı?	3 gün	Verilen süre sonunda kuruluşun çalışma belgesi olmayan uzman tabip ile ilgili poliklinik faaliyetleri 10 gün süreyle durdurulur. Bu süre sonunda aynı durum devam ediyorsa ilgili dal ruhsattan çıkarılır. İlgili dalın ruhsattan çıkarılması ile Yönetmeliğin 6 ile 7 nci maddelerindeki asgarî sayının altına düşülmesi halinde sağlık kuruluşu faaliyetinin tamamı durdurulur. 3 ay içinde asgarî sayıdaki tabibin bulunamaması durumunda ruhsatname mevcut durumuna göre değişir veya geri alınır.
9-Sağlık kuruluşunda çalışan tabip ve diğer	Yönetmeliğin 19'uncu	Çalışanı olmadığı için hizmeti doğrudan

sağlık çalışanı sayısının EK-5'de belirlenen asgarî sayıda olup olmadığı	maddesi uyarınca işlem yapılır.	etkilenen birimin faaliyeti durdurulur. 60 gün süre verilir. 60 gün içinde sağlık çalışanının bulunamaması durumunda sağlık kuruluşunda ilgili biriminin faaliyeti, sağlık çalışanı bulununcaya kadar durdurulur. 3 ay içinde sağlık çalışanının bulunamaması durumunda ruhsatname mevcut durumuna göre değişir veya geri alınır.
10-Hizmetin niteliğine uygun sağlık çalışanı ile hizmet verilmesi gereken birimlerdeki sağlık çalışanın mesleki niteliği uygun mu?	Yönetmeliğin 19'uncu maddesi uyarınca işlem yapılır.	Sağlık kuruluşunda ilgili biriminin faaliyeti, o birim için gereken mesleki nitelikteki sağlık çalışanı bulununcaya kadar durdurulur. 60 gün süre verilir. 60 gün içinde sağlık çalışanının bulunamaması durumunda sağlık kuruluşunda ilgili biriminin faaliyeti, sağlık çalışanı

		bulununcaya kadar durdurulur. 3 ay içinde sağlık çalışanının bulunamaması durumunda ruhsatname mevcut durumuna göre değişir veya geri alınır.
11-Sağlık kuruluşunda tam zamanlı çalışan uzman tabip, tabip, hemşire ve diğerleri için sigorta primleri bordrosu mevcut mu?	Mesul müdür uyarılır ve ilgili İl Müdürlüğüne bildirilir.	Noksanlığın, sonraki denetimde de tespiti halinde sağlık kuruluşunun tamamında 5 gün süreyle poliklinik faaliyetleri durdurulur.
12-Sosyal güvenlik kuruluşundan gelir ve aylık almakta olan ve ayrıca sağlık kuruluşunda çalışanlar için (uzman tabip, tabip, hemşire ve diğerleri) Sosyal Güvenlik Destek Prim Bordrosu mevcut mu?	Mesul müdür uyarılır ve ilgili İl Müdürlüğüne bildirilir.	Noksanlığın, sonraki denetimde de tespiti halinde sağlık kuruluşunun tamamında 5 gün süreyle poliklinik faaliyetleri durdurulur.
13-Tabip unvanı kazanmamış intern, stajyer öğrenciler ve ilgili mevzuat hükümlerine göre çalışma yetkisi bulunmayan tabipler ile	Mesul müdür uyarılır.	Sağlık kuruluşunun tamamında 7 gün poliklinik faaliyetleri durdurur.

gerekli izinleri olmayan tabipler çalıştırılıyor mu?		
14-Devlet hizmet yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan tabip ve uzman tabipler ile mesleğini serbest icra etme hakkı bulunmayan tabip ve uzman tabipler çalıştırılıyor mu?	Mesul müdür uyarılır.	Sağlık kuruluşunun tamamında 20 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.
15-Sağlık kuruluşundaki sağlık çalışanları ile ilgili kayıtların düzenli ve doğru şekilde Müdürlüğe bildirimi yapılmış mı?	Mesul Müdür uyarılır. 7 gün	Sağlık kuruluşunun tamamında 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.
16-Personelin kılık kıyafeti, 20'nci maddede belirtilen esaslara uygun mu? Personel kimlik kartı taşıyor mu?	Mesul Müdür uyarılır. 3 gün	Sağlık kuruluşunun tamamında 1 gün süreyle poliklinik faaliyetleri durdurulur.
17-Tıbbi kayıt ve arşiv sistemi 27'nci maddede belirtilen esaslara uygun mu?	Mesul müdür uyarılır. 5 gün	Sağlık kuruluşunun tamamında 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.
18-Yönetmelik ile belirlenen esaslara uygun denetim defterleri mevcut mu?	Mesul müdür uyarılır. 3 gün	Sağlık kuruluşunun tamamında 5 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.
19-Sağlık kuruluşu için kullanılan yönlendirme	Mesul müdür	Sağlık kuruluşunun tamamında 3 gün

levhaları, matbu evraklardaki logolar, tanıtıma yönelik uygulamalar 29'uncu ve 30 uncu maddelerde belirtilen esaslara uygun mu?	uyarılır. 3 gün	poliklinik faaliyetleri durdurulur.
20-Bakanlığın veya Müdürlüğün istediği sağlık kuruluşu ile ilgi istatistik veriler düzenli ve doğru şekilde veriliyor mu?	Mesul müdür uyarılır. 3 gün	Sağlık kuruluşunun tamamında 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.
21-Sağlık kuruluşunun genelinde hijyene uygun temizlik ve bakım sağlanmış mı ? (uygun olmayan birimler açıkça belirtilecektir)	Mesul müdür uyarılır. 3 gün	Sağlık kuruluşunun tamamında 3 gün faaliyet durdurulur.
22-Acil ünitesi veya acil odası ve acil hizmetler, Yönetmeliğin 24'üncü ve 38 inci madde uyarınca yayımlanan Tebliğe uygun mu?	Mesul müdür uyarılır 3 gün	Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun tamamında faaliyet durdurulur.
23-Acil ünitesinde Ek-5'de asgarî sayıda gösterilen sağlık çalışanı mevcut mu?	Mesul müdür uyarılır 10 gün	Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun tamamında faaliyet durdurulur.
24-Acil ünitesinin	Mesul müdür	Sağlık kuruluşunun

tabelası uygun mu ve görülebilecek bir yerde asılı mı?	uyarılır. 3 gün	tamamında 3 gün süreyle faaliyetleri durdurulur.
25-Yönetmeliğin 38 inci maddesi uyarınca yayımlanan Tebliğ ile belirlenen tıbbi cihaz, araç gereç ve ilaçlar mevcut mu?	Mesul müdür uyarılır. 10 gün	Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun tamamında faaliyet durdurulur.
26-Ambulans hizmetleri, 27'nci madde hükmüne uygun yürütülüyor mu?	Mesul müdür uyarılır. 10 gün	Uygunluk sağlanıncaya kadar sağlık kuruluşunun tamamında faaliyet durdurulur.
27-Sağlık kuruluşunun uygunluk belgesinde bulunan her uzmanlık dalı için 38 inci madde uyarınca yayımlanan Tebliğe uygun poliklinik odası bulunuyor mu?	Mesul müdür uyarılır. 15 gün	Uygunluk sağlanıncaya kadar sağlık kuruluşunun tamamında faaliyet durdurulur
28-Ameliyathane 38 inci madde uyarınca yayımlanan Tebliğe uygun mu ?	Mesul müdür uyarılır. 15 gün	Uygunluk sağlanıncaya kadar sağlık kuruluşunun tamamında faaliyet durdurulur
29-Ameliyathanede atıklar ve çöpler uygun şekilde toplanıyor mu?	Mesul müdür uyarılır. 5 gün	Uygunsuzluğun devam etmesi durumunda cerrahi uzmanlık dallarında 3 gün faaliyet

		durdurulur.
30-Laboratuar ve/veya radyoloji hizmetleri 25′ inci maddeye ve 38′inci madde uyarınca yayımlanan Tebliğe uygun mu?	Mesul müdür uyarılır. 15 gün	Uygunsuzluğu devam eden laboratuar ve/veya radyoloji hizmetleri bölümünde uygunsuzluk giderilinceye kadar faaliyet durdurulur
31-Sağlık kuruluşunda bulunan tüm birimler ve yapılan işlemler için bir işlem süreci belirlenmiş mi ve çalışanlara duyurulmuş mu?	Mesul müdür uyarılır. 10 gün	İşlem süreci belirlenerek çalışanlara duyuru yapılmaması durumunda sağlık kuruluşunun tamamında 3 gün faaliyet durdurulur.
32-Sağlık kuruluşunda ruhsatında yazılı olmayan uzmanlık dal/dallarında hasta kabul ve tedavi ediyor mu?	Mesul müdür uyarılır. 10 gün	Sağlık kuruluşunun tamamında faaliyet geçici olarak durdurulur
33-Yönetmeliğin 38′inci maddesi uyarınca yayımlanan Tebliğde belirlenen cerrahî müdahaleler haricindeki müdahalelerin yapılıyor mu?	Mesul müdür uyarılır. 10 gün	Sağlık kuruluşunun tamamında faaliyet geçici olarak durdurulur
34- Yönetmeliğin 36′ncı maddesine göre hasta haklarında ilgili	Mesul müdür uyarılır.	Sağlık kuruluşunun tamamında 5 gün poliklinik faaliyetleri

mevzuata uygun davranılıyor mu?		durdurulur.
35-Sağlık kuruluşunun herhangi bir yerinde ayrılmış barınma/konaklama alanları var mı?	15 gün	Uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun tamamında faaliyet durdurulur.
36-Sağlık kuruluşunda tür değişikliğini gerektirecek uygulamalar var mı ? (iptal edilmiş ya da ilave edilen üniteler gibi.)	1 ay	Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun tamamında faaliyet durdurulur.
37-Sağlık kuruluşundaki hizmet birimleri ve mekanlar 38'inci madde uyarınca yayımlanan Tebliğe uygun mu?	1 ay	Eksiklik/uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun tamamında faaliyet durdurulur.
38-Sağlık kuruluşunda kaç adet asansör var, asansörler 38'inci madde uyarınca yayımlanan Tebliğe uygun mu ?	1 ay	Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun tamamında faaliyet durdurulur.
39-Sağlık kuruluşunun gerekli yerlerinde 38'inci madde uyarınca yayımlanan Tebliğde belirlenen düzenlemeler yapılmış mı?	1 ay	Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun tamamında faaliyet durdurulur.

40-Sağlık kuruluşunun içinde gerekli yönlendirme ve uyarı işaretleri uygun bir biçimde konumlandırılmış mı?	Mesul müdür uyarılır. 5 gün	Sağlık kuruluşunun poliklinik faaliyetleri 5 gün süreyle durdurulur.
41-Yangına karşı alınan önlemler ve yangın merdiveni ilgili mevzuata uygun mu?	Mesul müdür uyarılır. 15 gün	Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun tamamında faaliyet durdurulur.
42-Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun tıbbi atık toplanıyor ve bertarafı yapılıyor mu?	Mesul müdür uyarılır. 10 gün	Eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar sağlık kuruluşunun tamamında faaliyet durdurulur.
43-Merkezi sterilizasyon ünitesi var mı ?	1 ay süre	Uygunluk sağlanıncaya kadar cerrahi branşlarda hasta kabul ve tedavisi süresiz durdurulur.
44-Yönetmeliğe uygun tıbbi gaz mevcut mu?	1 ay süre	Ameliyathane faaliyetleri eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar durdurulur.
45-Yeterli güç ve nitelikte jeneratör var mı ?	1 ay süre	Ameliyathane ve var ise görüntüleme ünitesi faaliyetleri

		eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilinceye kadar durdurulur.
46-Hastanın kayıtları veya hastanın bakım bilgilerinin bir özeti hastanın sevk edildiği kurum veya kuruluşa gönderiliyor mu ?	Mesul müdür uyarılır.	Sağlık kuruluşunun tamamında 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.
47-Hasta taburcu edildikten sonra ihtiyaç duyacağı destek ve medikal hizmetler ile tedavinin devamlılığına yönelik süreç tanımlanmış mı?	Mesul müdür uyarılır.	Sağlık kuruluşunun tamamında 3 gün poliklinik faaliyetleri durdurulur.
48-Sağlık kuruluşundaki herhangi bir faaliyet alanı veya birim, yetkisi olmayan kişiler tarafından kullanılıyor mu? Sağlık kuruluşu ticaret şirketi tarafından işletiyor ise, şirketin diğer işleri burada yürütülüyor mu?	Mesul müdür uyarılır. 5 gün	Süre sonunda uygunsuzluk devam ediyor ise, poliklinik faaliyetleri 5 gün durdurulur.
49-Denetim formunda verilen süreler sonunda tıbbi hizmet bütünlüğünü etkileyen eksiklik veya uygunsuzluk devam	Mesul müdür uyarılır.	Sağlık kuruluşunun tamamında faaliyet durdurulur. Verilen sürenin sonundan itibaren 3 ay

ediyor mu?		içinde eksiklik ve/veya uygunsuzluk giderilmez ise ruhsat geri alınır.

Yapılan denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler nedeniyle faaliyeti geçici olarak durdurulan sağlık kuruluşunun tespit edilen eksiklikler veya uygunsuzlukların üç ay içinde giderilmemesi, tamamında yada bir kısmında faaliyeti geçici olarak durdurulmasına rağmen hasta kabule devam edilmesi durumlarında ruhsat Bakanlıkça geri alınır.

3.6.2. Laboratuarlar ve Görüntüleme Merkezlerinin Denetimi

Laboratuarlar ve görüntüleme merkezleri olağan dışı denetimler hariç senede bir defa denetlenir. Denetim sonucunda; uzman olup da izinsiz laboratuar açanın laboratuarı, izin alınıncaya kadar Sağlık Bakanlığınca kapatılır. Uzman olmayıp da bu çeşit laboratuar açanlara veya izin ile açmış oldukları laboratuarlarını uzman olmayanlara terk edenlere yedi yüz elli milyon lira idarî para cezası verilir ve ayrıca laboratuar kapatılır. Laboratuar ve/veya radyoloji hizmetleri yönetmelik ve yayınlanan tebliğe uygun olmaması durumunda da uygunsuzluk giderilinceye kadar kapatılır, verilen süre içinde eksikliklerin giderilmemesi durumunda ise ruhsatname geri alınır (992 Sayılı Kanun Madde:6-9-10).

Bakanlık 03.06.2006 tarih, 6171 sayılı yazı ile; 3153 sayılı Kanun ve 922 sayılı Kanun kapsamında hizmet vermek üzere ruhsatlandırılan radyoloji, nükleer tıp, fizik tedavi, radyoterapi, biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji ve parazitoloji laboratuarlarının denetimlerinde kullanılmak üzere Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Teftiş Kurulu

Başkanlığının ortaklaşa hazırladığı denetim formlarının İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılacak denetimlerde kullanılması talimatlandırılmıştır. Bu kuruluşlar İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından altı ayda bir denetlenmektedir.

Tespit edilen eksiklikler için kanunda belirtilen para cezaları uygulanır. Ayrıca tespit edilen eksikliklerle ilgili Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bilgi verilir.

III.BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMESİNİN YÖNTEM VE AŞAMALARI

Asgarî İşçilik Tespit Yöntemleri;

A)Emsal-Benzer İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgiler

B)Meslek veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgiler

C) Karinelerden Yararlanma

D) İşveren veya Sigortalıların Beyanları

E) İşyeri Kayıtlarından Tespit Edilen Bilgiler

F) Diğer Bilgiler, dir.

Genel olarak belirtilmekle birlikte, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde uygulanacak yöntemler yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp, denetim dönemi aylarının her biri için sayılan yada uygun olduğuna karar verilen yöntem/yöntemler kullanılabilmektedir.

Bağımlılık esasına dayalı çalıştırılan sigortalıların istihdam edilmesinde *"tescil ve çalışma süreleri"* ne dair kanuni düzenlemelere uyulmamasından kaynaklanan kayıtdışı istihdama yönelinmesi nedeniyle, ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyerlerinde esasları ve aşamaları aşağıda gösterilen yöntem ile asgarî işçilik incelemesi yapılacaktır.

Yöntemin esası; işyerinde ikmal edilen işin etüd edilmesi ve işin yürütüm şartlarının belirlenmesi suretiyle bildirilmesi gereken işçi/çalışma gün sayısına ulaşılmasıdır.

Yöntemin aşamalarını ise yöntemin esasını teşkil eden ve gerek duyulan tüm verilerin tespit edilmesi ve bilahare değerlendirmeye tabi tutulmaları oluşturmaktadır.

1. İnceleme Yönteminin Esası

Ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyerlerinde asgarî işçilik incelemesi yapılırken, işyerinde çalışanların tespitine yönelik incelemeler yapılmalıdır.

Bu kapsamda; öncelikle İl Sağlık Müdürlüklerinden temin edilecek bilgiler Kurumumuz kayıtlarıyla karşılaştırılmalı, incelenen işyeri kayıt ve belgeleri ile çalışan bilgilerinin mutabakatı sağlanmalıdır.

Çalışan bilgilerinin tespitine müteakip ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyerinin faaliyet konusu ile hasta kabul ve tedavi edebileceği uzmanlık dalları, hasta yatak sayısı, vermekte olduğu laboratuar hizmetleri, dışarıdan temin edebileceği hizmetlerin (laboratuar, tıbbi sterilizasyon, ambulans, yemekhane, çamaşırhane, güvenlik, temizlik vb.) dışarıdan temin edilmesi yada kendi çalışanlarınca yapılması, işyerinde çalıştırılan işçi sayısı (hekim, sağlık personeli, büro işlerinde çalıştırılan işçiler, yöneticiler v.b.), benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle işyerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarı tespit edilmelidir.

2. İncelemenin Aşamaları

Denetim süresi içersinde belirlenen inceleme aşamalarına riayet etmek, zaman tasarrufu sağlama yanında denetimin etkinliği ve caydırıcılığını da temin edecektir.

Bu nedenle öncelikle ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyerinde ikmal edilen işin yürütümü şartlarının tespiti için İl

Sağlık Müdürlüğünde bulunan belgeler temin edilmeli, bilahare ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyeri hakkında il/merkez müdürlüğünde bulunan dosya bilgileri incelenmelidir.

İşin yürütüm şartları tespit edilmeli, bu nedenle gerek duyulması halinde işyerinde yerel denetim yapılmalı ve ilgililerin (hekim, sağlık personeli, büro işlerinde çalıştırılan işçiler, yöneticiler vb.) beyanları alınmalıdır.

İnceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgeler Kurum mevzuatımız açısından değerlendirilerek rapor düzenlenmelidir.

2.1. Kamu Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme

Ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyerleri asgarî işçilik incelemesinde, hizmet sunumuna ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünden istenecek izin/uygunluk belgeleri, personel sözleşme ve izin belgeleri, bilgi ve envanter formaları ile denetim raporları ve ekleri bulunmaktadır.

Ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyeri hakkında İl Sağlık Müdürlüğünden istenecek belgeler ekteki yazı şablonu örneğiyle (EK-3) istenilecektir.

İl Sağlık Müdürlüğünden temin edilecek bilgi yada belgelerden işin yürütüm şartları ile çalışanların *"adı soyadı-işe başlama-işten ayrılma-görevi"* gibi konularda edinilecek bilgiler ile Kurumumuza yapılan bildirimlerin çapraz kontrolü yapılacaktır.

Ancak kamu kurum yada kuruluşlarına verilen bahse konu bilgi yada belgeler sosyal sigorta ilişkisinin kurulması ve yürütümü için düzenlenmediğinden, bilgi yada belgelerin içerikleri irdelenerek dikkate alınacaktır.

2.2. İl/Merkez Müdürlüğü İşyeri Dosya İncelemesi

Ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyerleriyle ilgili incelemeye başlamadan önce tetkik edilecek işyeri dosyasından;

İşyerinin hangi tüzel kişi adına ve hangi tarihte Kuruma tescilinin sağlandığı, tescil tarihi itibariyle işyerinde çalıştırılan sigortalı sayısı, sigortalılara ödenen asgarî -azami ücret bilgileri,

İşyeri sicil numarasının belirlenmesi, işyerinde yapılan işin niteliği ve yapılan işin işkolu koduna uygun olup olmadığı bilgisi,

İşyerinden yapılan bildirimler dikkate alınarak en son çalıştırılan sigortalı sayısı, prim ödeme gün sayısı ve prime esas kazanç tutarlarında Kuruma yapılan bildirimlerde yaşanan gelişme bilgileri,

İşyerinden herhangi bir şekilde bildirimlere ara verilip verilmediği, ara verilme süre ve neden bilgileri,

İşyerinde daha önce durum tespiti yapılıp yapılmadığı, yapılmış ise çalıştırılan sigortalıların adı-soyadı, işe giriş tarihi, aldıkları ücret bilgileri,

İşyerinin nitelik ve niceliği (kapasitesi) hakkında mevcut bilgiler,

İşyeri adresinde ve/veya işverenliğinde değişiklik olup olmadığı, yeni adres ve işveren bilgilerinin işyeri dosyası kapağına işlenip işlenmediği bilgisi,

Eksik gün çalışması bulunan sigortalılar ile ilgili eksik gün bildirim formlarının düzenlenip düzenlenmediği,

tespit edilmelidir.

İşyeri dosyasından tespit edilen bilgilere "İşyeri Dosyası İnceleme Belgesi"nde (EK-1) yer verilecek, düzenlenen belge ise asgarî işçilik inceleme raporu ekine alınacaktır.

2.3. İşyerinde Yerel Denetim Yapılması

Yerel denetim; 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) bendi kapsamındaki sigortalıların çalışma süreleri ve ücretleri ile işyerlerinin mevcut durumlarının tespiti amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun denetim ve kontrolle görevli memurları tarafından işyerlerinde yapılan denetime denir.

İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçiliğin tespitinde işyerinde çalışanlar ile işyeri kapasitesi ve işyerinde kullanılan teknoloji bilgilerine ihtiyaç duyulması yada Kuruma bildirilen sigortalıların çalışmalarının fiili çalışma olgusuna dayanmadığı yönünde tereddütler hasıl olması hallerinde işyerinde yerel denetim yapılmalıdır.

Yapılacak yerel denetimler, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan talimatlara bağlı kalmak suretiyle yapılacaktır.

2.4. Kapasite Kullanım Tutanaklarının Düzenlenmesi ve Tutanaklarda Bulunması Gereken Hususlar

Yapılacak asgarî işçilik incelemesinde göz önünde bulundurulmak üzere üç nüsha halinde düzenlenecek Kapasite Kullanım Tutanakları (EK-2) asgarî işçilik inceleme raporu ekine alınacaktır.

Ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyerinde yapılacak yerel denetim sonucu, işyerinin faaliyet konusuna göre düzenlenecek kapasite kullanım tutanağında;

▪ İşverenin adı-soyadı-unvanı, işyeri adresi, işyerinde yapılan iş, işyerinin işlem gördüğü sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğü, işyeri sicil numarası bilgileri,

▪ Ayaktan teşhis ve tedavi merkezi açma izin yazısının (ön izin, ruhsat/uygunluk belgesi) tarih ve sayısı, Kurum açma izin tarihi, faaliyet izin belgesinin tarih ve sayısı,

▪ Ayaktan teşhis ve tedavi merkezinin hasta muayene ve kabule yetkili olduğu uzmanlık dalları,

▪ Ayaktan teşhis ve tedavi merkezinin kuruma ait ruhsat yada uygunluk belgesi dışında birim ve üniteler için alınan ruhsat/uygunluk belgelerinin tarih ve sayısı ve bu birim, ünitelerin faaliyete başlama tarihleri,

▪ Ayaktan teşhis ve tedavi merkezinin temin ettiği (varsa) laboratuar, röntgen, ambulans, yemekhane, çamaşırhane, temizlik, güvenlik işlerine ait firma bilgileri ve sözleşme tarihleri,

▪ İşyerinde yönetici olarak çalışan personelin sayısı ve unvanları (Mesul Müdür, Mesul Müdür Yardımcısı….vb.),

▪ İşyerinde çalıştırılan (pratisyen hekimler dahil) hekimlerin uzmanlık dallarına göre sayıları, kadrolu yada part-time çalışma esasları,

▪ İşyerinde çalıştırılan sağlık personelinin sayısı, kadrolu ve part time çalışma durumları ile diğer personelin (hastabakıcı, büro personelleri, hizmetli, bekçi, aşçı, garson, güvenlik,temizlik v.b.) sayıları,

▪ (Varsa) Şirket ortağı ve işverenin ücretsiz çalışan eşi bilgileri,

▪ Kullanımı eğitimli personel tarafından gerçekleştirilen tıbbi cihazlara ait bilgiler (Örneğin kemik iliği ve kordon kanı

bankalarındaki kemik iliği ve kök hücre dondurma saklama ünitelerindeki cihazlar yada hiperbarik oksijen tedavisi basınç odaları gibi),

denetimin yapıldığı gün itibariyle tespit edilerek tutanağa alınacaktır.

IV.BÖLÜM

KAMU KURUM VE KURULUŞARINA VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

Ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyerinin açılması, durdurulması, kapanması, tüm faaliyetleri II.Bölümde belirtilen Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve yönergelere istinaden yürütülmektedir.

Bahse konu işyerleri belirtilen mevzuat gereği, faaliyetleri ve çalıştırdıkları kişilerle ilgili belgeleri düzenleyerek İl Sağlık Müdürlüklerine vermek zorundadırlar.

Bu bölümde, ayaktan teşhis ve tedavi merkezlerinin faaliyetleri kapsamında tabi olduğu mevzuat gereği düzenlemek ve İl Sağlık Müdürlüklerine vermek zorunda oldukları belgeler, bu belgelerin müfettiş tarafından istenilmesi ve incelenmesine dair hususlar açıklanmıştır.

İncelemeyi yapacak Müfettiş işyeri tarafından İl Sağlık Müdürlüklerine verilen ve yukarıda sayılan kayıt ve belgeleri, ilgili yerlerde inceleyebileceği gibi çalışma yerine isteyerek de inceleyebilir.

1. İl Sağlık Müdürlüklerine Verilmesi Gereken Belgeler

1.1. Ön İzin Belgesi, Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi Almak İçin Hazırlanması Gereken Belgeler

1.1.1. Tıp merkezleri

Tıp Merkezleri ön izin belgesi almak zorundadırlar, Ayrıca;

▪ Başka amaçla inşa edilmiş binaların, tıp merkezi binasına dönüştürülmesi halinde tadilat işlerine başlanılmadan önce,

▪ Bakanlık tarafından ön izin verilmiş mimari projenin uygulanması sırasında, bu projede bir değişiklik yapılması durumunda,

▪ Bu yönetmeliğe göre ruhsatlandırılmış tıp merkezi binasında, ön izne esas mimari projeyi de etkileyecek değişikliğe sebep olan tadilat işlerine başlanılmadan önce,

▪ Ruhsatlandırılmış tıp merkezi binasına, yönetmeliğin 9'uncu maddesindeki planlamaya uygun olmak şartıyla, ilave bina yapılmak istenmesi halinde,

ön izin alınması zorunludur.

Ön izin başvurusunda aşağıdaki belgeler eklenmelidir.

✓Başvuru dilekçesi,

✓Üç takım mimari proje,

✓Tıp merkezi binasının bulunduğu alanın, aşağıda belirtilen şartları haiz olduğuna dair yetkili mercilerden alınmış belgeler,

• Gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmadığının; insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile gayrisıhhi müesseselerden uzak olduğunu tespit eden valilik tarafından yetkilendirilmiş merci raporu ,

• Ulaşım şartları, ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğunu belgeleyen İl Trafik Komisyonu veya Belediye Ulaşım Koordinasyon Merkezi raporu,

- İmar mevzuatında özel sağlık tesisi yapılabilecek yer olması,
- Hasta ve hasta yakınları ile tıp merkezi çalışanları için, ilgili mahalli idarenin sağlık kurum ve kuruluşları için otopark konusunda düzenlemesi var ise burada belirlenen ölçüye göre, mahalli idarenin böyle bir düzenlemesi yok ise Otopark Yönetmeliğindeki sağlık yapıları ile ilgili ölçüye uygun şekilde yeteri sayıda otopark yeri ayrılmış olması,

✓Mimari proje içinde ayrıca aşağıdaki belgeler yer alır.

- 1/500 veya 1/200 ölçekli vaziyet planı,
- 1/100 veya 1/150 ölçekli tüm katlar planları,
- Cerrahi uzmanlık dalı olanlarda, bir tanesi ameliyathaneden geçen en az iki kesit.

Ön izin belgesi alanlar, faaliyet göstereceği uzmanlık dalları ve türünü belirten ve merkezin açılışı ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden imzalı bir başvuru dilekçesi ile ilgili Sağlık İl Müdürlüğüne başvururlar.

Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır.

✓Bakanlık tarafından verilmiş ön izin belgesi ve ön izne esas mimari proje,

✓Binanın, "tıp merkezi veya özel sağlık tesisi" olarak yapı kullanma izni belgesi,

✓Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,

✓İlgili mevzuata göre yetkili merciden alınmış olan depreme dayanıklılık raporu,

✓Tıp merkezi ticaret şirketi tarafından açılacak ise, şirket ortaklarını gösterir ticaret sicili gazetesinin aslı veya noter tasdikli sureti ile şirket ortaklarının tamamının tabip olduklarını belgelemek üzere ortakların diplomalarının, varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri; tıp merkezi gerçek kişi/kişiler tarafından açılacak ise diploma/diplomaları ve varsa uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri,

✓Laboratuar ile radyoloji hizmetlerinin gerek tıp merkezi bünyesinde ve gerekse hizmet satın alma yoluyla nasıl yürütüleceğini gösterir belgeler,

✓Ambulans ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin noter tasdikli örneği,

✓Tıp merkezinin koordineli çalışacağı özel veya kamu hastane veya hastaneleri ile yapılan hizmet sözleşmesinin noter tasdikli sureti,

✓Mesul müdürün, tıp merkezinde mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya noter tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi; Yönetmeliğin 16'ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre mesul müdürlük yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler, mesul müdüre ait diploma ve var ise uzmanlık belgesi ile nüfus cüzdanının Müdürlükçe tasdikli sureti ve iki adet vesikalık fotoğraf,

✓İlgili yönetmelik Ek-5'e göre tıp merkezinde tam zamanlı çalışacak asgarî sayıdaki uzman tabipleri ve kısmi zamanlı çalışacak uzman tabiplerin/tabiplerin, diplomaları/ uzmanlık belgeleri ile hizmet sözleşmeleri; sadece nöbet hizmeti sunacak olan tabip veya tabiplerin diplomaları, varsa

uzmanlık belgeleri ve nöbet hizmeti ile ilgili sözleşme/sözleşmeler, tabip harici sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları (diploma ve uzmanlık belgeleri ile sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir),

✓Tıp merkezinde çalışacak tabiplerin ve sağlık çalışanlarının ikişer adet vesikalık fotoğrafları,

✓Tıp merkezinde sağlık insan gücü haricindeki çalışanların, isim listesi ve mesul müdür tarafından tasdikli nüfus cüzdanı suretleri,

✓Tıp merkezinde bulunması zorunlu tıbbi donanımın (cihazlar için marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ve ilaçların, isim ve sayı olarak belirtilen mesul müdür imzalı listesi,

✓Çamaşırhane ve/veya mutfak hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşme/sözleşmelerin mesul müdür tasdikli suretleri ve hizmet veren şirket/şirketlere ait ticaret odası faaliyet belgesi/belgeleri,

✓Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili merci ile yapılmış sözleşme.

Ruhsat dosyası, müdürlük tarafından başvuru tarihinden itibaren yedi iş gününde incelenip noksanlık olmadığının tespit edilmesi yada noksanlıkların tamamlatılmasını müteakip, valilik yazısı ekinde on beş iş günü içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlığa intikal eden başvuru öncelikle Genel Müdürlükçe dosya üzerinde incelenir. Eksiklik veya uygunsuzluk bulunmaması durumunda Teknik İnceleme Ekibine havale edilir. Komisyonun yapacağı inceleme ve değerlendirme

sonucunda eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmemiş olan sağlık kuruluşuna Bakanlıkça, "Ruhsatname", mesul müdür adına "Mesul Müdürlük" belgesi düzenlenir ve valiliğe gönderilir. Bakanlıkça ruhsatname verilmesi ile tıp merkezi hasta kabul ve tedavisine başlar.

1.1.2. Poliklinikler

Poliklinik açacaklar, faaliyet göstereceği uzmanlık dalları ve türünü belirten ve polikliniğin açılışı ile ilgili işlemlerin başlatılmasını talep eden imzalı bir başvuru dilekçesi ile ilgili Sağlık İl Müdürlüğüne başvururlar.

Dilekçeye ekli başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır.

✓Müstakil binada ise, "sağlık kuruluşu" kaydının gösterildiği yapı kullanma izni belgesi, müstakil binada değil ise, bulunduğu binanın yapı kullanma izni belgesi (yapı kullanma izni belgesinin noter tasdikli suretleri de olabilir),

✓Poliklinik binası müstakil ise, ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu,

✓Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan belge,

✓Hasta ve hasta yakınları ile poliklinik çalışanları için üç araçtan az olmamak üzere imar mevzuatına uygun şekilde otopark yeri ayrıldığına dair ilgili belediyeden alınan yazı,

✓Laboratuar ile radyoloji hizmetlerinin gerek poliklinik bünyesinde ve gerekse hizmet satın alma yoluyla nasıl yürütüleceğini gösterir belgeler,

✓Ambulans ruhsatının veya ambulans hizmetleri sözleşmesinin noter tasdikli örneği,

✓Mesul müdürün, poliklinikte mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya noter tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi; Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre mesul müdürlük yapmaya engel halinin bulunmadığını gösteren belgeler, mesul müdüre ait diploma ve var ise uzmanlık belgesi ile nüfus cüzdanının müdürlükçe tasdikli sureti ve iki adet vesikalık fotoğraf,

✓Poliklinik ortağı tabipler ile ve poliklinikte çalışacak tabip harici sağlık çalışanlarının ikişer adet vesikalık fotoğrafları,

✓Ek-5'e göre poliklinikte istihdamı zorunlu olan ve tabip harici sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları (diploma ve sözleşmelerin, aslı görülmek şartıyla müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise sözleşmeler ıslak imzalı verilebilir),

✓Poliklinikte nöbet hizmeti verilecek ise nöbetçi tabibin diploması ve var ise uzmanlık belgesi ile nöbet hizmetine dair sözleşme (diploma/uzmanlık belgesi ve sözleşme, aslı görülmek şartıyla müdürlük tasdikli suretleri; istenilir ise sözleşme ıslak imzalı verilebilir),

✓Poliklinikte sağlık insan gücü haricindeki çalışanlarının, isimleri ve mesul müdür tarafından tasdikli nüfus cüzdanı suretleri,

✓Poliklinikte bulunması zorunlu tıbbi donanımın (cihazlar için marka, seri numarası veya bu numara yerine geçen bilgiler olacak şekilde) ve ilaçların, isim ve sayı olarak belirtilen mesul müdür imzalı listesi,

✓Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili merci ile yapılmış sözleşme.

Ruhsat dosyası Müdürlük tarafından başvuru tarihinden itibaren yedi iş gününde incelenip noksanlık olmadığının tespit edilmesi yada noksanlıkların tamamlatılmasını müteakip, valilik yazısı ekinde on beş iş günü içinde Bakanlığa gönderilir. Bakanlığa intikal eden başvuru öncelikle Genel Müdürlükçe dosya üzerinde incelenir. Eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilir ise tamamlatılarak Teknik İnceleme Ekibine havale edilir. Komisyonun yapacağı inceleme ve değerlendirme sonucunda eksiklik veya uygunsuzluk tespit edilmemiş olan sağlık kuruluşuna Bakanlıkça, "Ruhsatname", mesul müdür adına "Mesul Müdürlük" belgesi düzenlenir ve valiliğe gönderilir. Bakanlıkça ruhsatname verildiği tarihten itibaren hasta kabul ve tedavisine başlanır.

1.2. Özel Sağlık Kuruluşunun Devredilmesi Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler

1.2.1. Tıp Merkezleri

Tıp merkezini devralan gerçek veya tüzel kişiler, kesin devir tarihinden itibaren en geç on beş işgünü içerisinde ruhsat almak amacıyla yönetmelik ekinde belirtilen belgelerle müdürlüğe başvurmak zorundadır.

Devir halinde, yönetmeliğinin 13'üncü maddesinde öngörülen işlemler yaptırılarak, yeniden devir alan adına ruhsatname düzenlenir. Devralan kişi adına ruhsatname tanzim edilinceye kadar, eski işletenin ve mesul müdürünün sorumluluğunda sağlık kuruluşu faaliyeti devam eder.

Tıp merkezini devralan, tıp merkezinin ruhsatında kayıtlı uzmanlık dalları ile çalıştırdığı tabip ve planlamaya dahil tabip harici sağlık çalışanı açısından, yönetmelikte açıklanan planlamaya uymak zorundadır.

1.2.2. Poliklinikler

Polikliniği devralan gerçek veya tüzel kişiler, kesin devir tarihinden itibaren en geç on beş işgünü içerisinde ruhsat almak amacıyla yönetmeliğin ekinde belirtilen belgelerle müdürlüğe başvurmak zorundadır.

Devir halinde, yönetmeliğinin 13'üncü maddesinde öngörülen işlemler yaptırılarak, yeniden devir alan adına ruhsatname düzenlenir. Devralan kişi adına ruhsatname tanzim edilinceye kadar, eski işletenin ve mesul müdürünün sorumluluğunda sağlık kuruluşu faaliyeti devam eder.

1.3. Mesul Müdür Değişikliği Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler

Mesul müdürün istifası, işleten tarafından görevine son verilmesi, mesul müdürlük şartlarını herhangi bir şekilde kaybetmesi veya vefatı gibi hallerde işleten tarafından, böyle bir durumun ortaya çıkmasından itibaren en geç on beş iş günü içinde yeni bir mesul müdür bulur. Mesul müdürlük belgesi düzenlenmesi amacıyla gereken bilgi ve belgeler Bakanlığa gönderilmek üzere Müdürlüğe verilir. Yeni mesul müdür adına Bakanlıkça mesul müdürlük belgesi düzenlenir.

Gerekli belgeler şunlardır.

✓Mesul müdürün, sağlık kuruluşunda mesul müdür olarak çalışacağına dair ıslak imzalı veya noter tasdikli mesul müdürlük sözleşmesi,

✓Kamu veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarında çalışmadığını beyan eden dilekçesi,

✓Diploması ve var ise, uzmanlık belgesinin tasdikli birer örneği,

✓Nüfus hüviyet cüzdanı örneği,

✓İki adet vesikalık fotoğrafı,

✓Adlî sicil kaydı,

✓Tabip odası kayıt belgesi,

1.4. Kurum Binasının Nakli Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler

1.4.1. Tıp Merkezleri

Tıp merkezlerinin ruhsatında gösterilen adresten başka bir yere nakli halinde, yönetmeliğe göre yeniden ruhsatname alınması şarttır. Sağlık kuruluşunun aynı ilçe sınırları içinde başka bir adrese nakledilmek istenmesi halinde, tıp merkezi binası için ön izin alınması, nakil talep dilekçesi ve yönetmelik ekindeki belgelerle birlikte Müdürlüğe başvurulması gerekmektedir. Başvuru, yönetmeliğin 13'üncü maddesi uyarınca değerlendirilir ve ruhsat düzenlenir.

1.4.2. Poliklinikler

Poliklinik ruhsatında gösterilen adresten başka bir yere nakli halinde, yönetmeliğe göre yeniden ruhsatname alınması şarttır. Sağlık kuruluşunun aynı ilçe sınırları içinde başka bir adrese nakledilmek istenmesi halinde, nakil talep dilekçesi ve yönetmelik ekindeki belgelerle birlikte Müdürlüğe başvurulması gerekmektedir. Başvuru, yönetmeliğin 13'üncü maddesi uyarınca değerlendirilir ve ruhsat düzenlenir.

1.5. Uzmanlık Dalı, Tıbbi Hizmet Birimi İlavesi Halinde Düzenlenmesi Gereken Belgeler

09.03.2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre açılmış sağlık kuruluşlarına tıbbi hizmet birimi, teknoloji yoğunluklu tıbbi cihaz ve sağlık çalışanı ilavesi yapılmak istenilmesi

halinde, 15.02.2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Buna göre tıp merkezi ve/veya dal tıp merkezleri, 9'uncu madde gereği yapılacak planlama hükümlerine uymak zorundadır.

2. Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalıştırılacak Personelle İlgili Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler

Özel sağlık kuruluşlarında çalışacak olan mesul müdür için Sağlık Müdürlüğüne verilecek belgeler yukarıda açıklanmıştır. Mesul müdürler dışında tam zamanlı çalışacak asgarî sayıdaki uzman tabipleri ve kısmi zamanlı çalışacak uzman tabiplerin/tabiplerin, diplomaları/uzmanlık belgeleri ile hizmet sözleşmeleri; sadece nöbet hizmeti sunacak olan tabip veya tabiplerin diplomaları, varsa uzmanlık belgeleri ve nöbet hizmeti ile ilgili sözleşme/sözleşmeler; tabip harici sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmeleri ve diplomaları, sağlık insan gücü haricindeki çalışanların, isim listesi ve mesul müdür tarafından tasdikli nüfus cüzdanı suretleri müdürlüğe verilmek zorundadır.

3. İl Sağlık Müdürlüklerine Verilen/Temin Edilecek Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

3.1. İncelenecek Kayıt ve Belgeler

Ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyerleri tarafından İl Sağlık Müdürlüğüne verilen belgeler rehber ekinde yer alan yazı şablonu örneğiyle(EK-3) istenilecektir.

İl Sağlık Müdürlüğüne verilen ve aynı zamanda işveren tarafından da ibraz edilecek kayıt ve belgelerden temin edilecek bilgiler rehber ekinde yer alan bilgi anahtarında(EK-7) gösterilmektedir. Sözkonusu belgeler;

✓Ön izin, ruhsat, faaliyet izin belgesi tesis izin belgesi, işletme izin belgesi ve uygunluk belgesi başvurularında sağlık müdürlüklerine verilen belgeler,

✓Ön izin, ruhsat, faaliyet izin belgesi tesis izin belgesi, işletme izin belgesi ve uygunluk belgesi,

✓Mesul müdür/sorumlu uzman sözleşmeleri,

✓Mesul müdür/sorumlu uzman belgeleri,

✓Personel sözleşmeleri ve ilgili evraklar

✓Personel çalışma izin belgeleri,

✓Denetim raporları ve ekleri

✓Müdürlüğe verilen bilgi ve envanter formları,

✓Sağlık personeli dışında çalışan personelin isim listeleridir.

3.2. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

İl Sağlık Müdürlüklerine verilen/temin edilecek temin edilen kayıt ve belgeler, tıp merkezi işyerinin açılış, hasta kabul ve tedaviye başlama tarihleri, kapasitesi ve diğer genel özellikleri ile işyerinde çalıştırılan mesul müdür, mesul müdür yardımcısı, uzman tabip, tabip, diş tabibi, baş hemşire, hemşire, sağlık memuru, ebe, eczacı, fizyoterapist, diyetisyen, odyolog, psikolog, tıbbi teknisyen, acil tıp teknisyeni-teknikeri, sosyal hizmet uzmanı, hastane hizmetli personeli (hasta bakıcı) memur, hizmetli ve benzeri çalışanların işyerinde çalışmaya başladıkları ve işyerinden ayrıldıkları tarihler ile unvanları, ücret durumları, kimlik bilgileri ve diğer kişisel özelliklerinin tespitine yönelik olarak incelenmektedir. Bahse konu belgelerden;

Özel Hastane Ruhsatnamesi, Uygunluk Belgesi ve Faaliyet İzninden;

Özel hastanenin adı, adresi, sahibinin adı/unvanı, ruhsat/uygunluk belgesi/ faaliyet izin belgesi tarih-numarası, faaliyete başlama tarihi, çalışma saatleri, mesul müdürün adı-soyadı, hasta kabul ve tedaviye yetkili olduğu uzmanlık dalları, hasta/yoğun bakım/gözlem/ücretli-ücretsiz yatak sayıları, sözleşme ile satın alınan hizmetler,

Özel Hastane Çalışan Personelin İş Sözleşmelerinden;

İşveren Kurum ve kurucusuyla ilgili bilgiler, görev alan personelin adı-soyadı, ev adresi, görevin çeşidi, çalışma şekli (kadrolu-part time) ücreti (aylık ücreti/part time çalışanlarda saatlik ücreti) ücret dışında yapılan ödemeler, sözleşmenin tanzim tarihi, sözleşmenin (görevin) başlama tarihi, sözleşmenin bitim tarihi, terfi süresi, zam nispeti, sözleşmeyle ilgili genel şartlar ve sözleşmenin fesih şartları,

Sağlık Müdürlüğü, Bakanlık Denetim elemanları ve Bakanlık Müfettişlerinin Denetimleri Sonucu Düzenledikleri Rapor ve Eklerinden;

Sağlık Müdürlüğü, Bakanlık Denetim elemanları ve Bakanlık Müfettişlerinin yaptıkları denetimler sonucu düzenledikleri rapor ve eklerinden denetim günü sağlık kuruluşunda çalıştırıldığı tespit edilen kişiler, bu kişilerin adı-soyadı, sağlık kuruluşundaki görevi, tespit edilebilir.

Özel tıp merkezi işyeri hakkında yapılan inceleme sonucu çalıştırılan personellerle ilgili olarak; adı-soyadı, T.C. Kimlik No veya sigorta sicil no, işyerindeki görevi (mesul müdür, mesul müdür yardımcısı, uzman tabip, tabip, diş tabibi, baş hemşire, hemşire, sağlık memuru, ebe, eczacı, fizyoterapist, diyetisyen, odyolog, psikolog, tıbbi teknisyen, acil tıp

teknisyeni-teknikeri, sosyal hizmet uzmanı, hastane hizmetli personeli (hasta bakıcı), vb.), iş sözleşmesinin tarihi, sözleşemeye göre işe başlama ve işten ayrılma tarihleri, fiilen işten ayrılma tarihi, çalışma şekli (Tam zamanlı/kısmi) kısmi çalışmanın şekli ve ücretlendirilmesi hakkında tespit edilen bilgiler için "Çalışan Bilgileri Tablosu" (EK-6) düzenlenerek kayıt inceleme tutanağı ekine alınacak yada tablo içindeki bilgilerin kayıt inceleme tutanağı içinde yer alması sağlanacaktır.

V.BÖLÜM

İŞYERİNE AİT KANUNÎ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

Bu bölümde, işverenler tarafından düzenlenmesi zorunlu olan kayıt ve belgeler, kayıt ve belgelerin istenilmesi ve incelenmesi hususları açıklanacaktır.

1. Ayaktan Teşhis ve Tedavi Merkezi İşyerlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler

1.1. Tutulması Zorunlu Defterler

İşyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları defterler, kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Defter Türü	Kanunî Zorunluluk Nedeni
Yevmiye Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Defteri Kebir	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Envanter Defteri	VUK. 182.Madde/TTK. 66. Madde
Protokol Kayıt Defteri	Özel Hastaneler Yönetmeliği 48.Madde
Adli Rapor Kayıt Defteri	Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)
Laboratuar Kayıt Defteri	Özel Hastaneler Yönetmeliği 48.Madde
Pansuman ve Enjeksiyon Kayıt Defteri	Özel Hastaneler Yönetmeliği 48.Madde
Denetim Ve Teftiş Defteri	Özel Hastaneler Yönetmeliği Madde 62, Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)
Cerrahi Müdahale Defteri	Özel Hastaneler Yönetmeliği 48.Madde

Protokol kayıt defteri; ayaktan teşhis ve tedavi merkezlerinin acil servis, poliklinik, klinik, röntgen, laboratuar ve ameliyathane gibi tıbbî hizmet ünitelerinde, her bir sayfasında sırası ile sıra numarası, tarih, adı ve soyadı, adresi,yaşı,cinsiyeti, tanı, karar, düşünceler, muayeneyi yapan hekimin kaşesi ve imzası sütunlarının yer aldığı ve her sayfası müdürlükçe mühürlenmiş tutulması zorunlu defterdir. Defterin ilk sayfasında; defterin hangi özel sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı, söz konusu sağlık kuruluşunun hangi kliniğinde (tıp dalında) veya bölümünde kullanılacağı, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, bu bilgileri onaylanan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mührü bulunur.

Adli rapor kayıt defteri; ayaktan teşhis ve tedavi merkezi tarafından düzenlenen adli raporların tümünün kayıt edildiği, her bir sayfasında sırası ile sıra numarası, tarih ve saat, adı ve soyadı, adresi, yaşı, cinsiyeti, başvuru şekli, tanı ve karar, muayeneyi yapan ve Adli Raporu düzenleyen hekimin kaşesi ve imzası sütunlarının yer aldığı ve her sayfası müdürlükçe mühürlenmiş tutulması zorunlu defterdir. Defterin ilk sayfasında; defterin hangi özel sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, defterin söz konusu sağlık kuruluşuna onaylanan kaçıncı defter olduğu, bu bilgileri onaylanan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mührü yer alır.

Laboratuar kayıt defteri; ayaktan teşhis ve tedavi merkezinin her bir laboratuar birimi için, her bir sayfasında sırası ile sıra numarası, tarih, adı ve soyadı, adresi, yaşı, cinsiyeti, istenen tetkik, sonuçlar, tetkiki isteyen hekimin kaşesi ve imzası sütunlarının yer aldığı ve her sayfası müdürlükçe mühürlenmiş tutulması zorunlu defterdir. Defterin ilk sayfasında; defterin hangi özel sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı, söz konusu sağlık kuruluşunun hangi laboratuar

biriminde kullanılacağı, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, defterin söz konusu sağlık kuruluşuna onaylanan kaçıncı defter olduğu, bu bilgileri onaylanan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mührü bulunur.

Pansuman ve enjeksiyon kayıt defteri; ayaktan teşhis ve tedavi merkezinde gerçekleştirilen tüm enjeksiyon, pansuman ve benzeri işlemler için her bir sayfasında sırası ile sıra numarası, tarih, adı ve soyadı, adresi, yaşı,cinsiyeti, yapılan işlem, işlemi yapan sağlık personelinin kaşesi ve imzası sütunlarının yer aldığı ve her sayfası müdürlükçe mühürlenmiş tutulması zorunlu defterdir. Defterin ilk sayfasında; defterin hangi özel sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, defterin söz konusu sağlık kuruluşuna onaylanan kaçıncı defter olduğu, bu bilgileri onaylayan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mührü bulunur.

Denetim ve teftiş defteri; ayaktan teşhis ve tedavi merkezinde Bakanlık Merkez veya İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerince gerçekleştirilecek olan tüm denetimlerde saptanan hususların ve verilen kararların kaydı için kullanılan her sayfası müdürlükçe mühürlenmiş tutulması zorunlu defterdir. Defterin ilk sayfasında; defterin hangi özel sağlık kuruluşu tarafından kullanılacağı, defterin kaç sayfadan ibaret olduğu, defterin söz konusu sağlık kuruluşuna onaylanan kaçıncı defter olduğu, bu bilgileri onaylayan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mührü bulunur.

Cerrahi müdahale kayıt defteri; ayaktan teşhis ve tedavi merkezinde başvuran hastalara yapılan cerrahi müdahalelerin işlendiği, sağlık müdürlüğü tarafından tasdik edilmiş, tutulması zorunlu defterlerdendir.

1.2.Tutulması Zorunlu Belgeler

Ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyerlerinin düzenlemek zorunda oldukları zorunlu belgeler kanunî zorunluluk nedenleri ile birlikte aşağıda tablo halinde gösterilmiştir.

Belge Türü	Kanunî Zorunluluk Nedeni
Ücret Ödeme Bordrosu	VUK. 238.Mad./SSİY 112.Mad./İK.37.Mad.
İşçi Özlük Dosyaları	İş Kanunu 75.Madde
Puantaj Kayıtları	Sos.Sig.İşl.Yön. 109.Madde
Gelir Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Gider Faturaları ve Sarf Evrakı	VUK. 229. ve 232.Madde
Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri	SSGSSK. 86.Madde
İşyeri ve İşe Giriş Bildirgeleri	SSGSSK. 8. ve 11.Madde
Muhtasar Beyannameler	GVK. 84.Madde
Bölge Çalışma İşçi Bildirim Listeleri	Sendikalar Kanunu 62. Madde
Hasta Dosyası	Özel Hastaneler Yönetmeliği madde 48
Ön İzin, Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi Tesis İzin Belgesi, İşletme İzin Belgesi, Uygunluk Belgesi,	Özel Hastaneler Yönetmeliği madde 13
Mesul Müdür/Sorumlu Uzman Belgeleri Ve Sözleşmeleri	Özel Hastaneler Yönetmeliği madde 13
Personel Çalışma İzin Belgeleri, Sözleşmeleri ve İlgili Evrakları	Özel Hastaneler Yönetmeliği madde 15
Sağlık Personeli Dışında Çalışan Personelin İsim Listeleri	Özel Hastaneler Yönetmeliği madde 15
Denetim Raporları ve Ekleri	Özel Hastaneler Yönetmeliği Madde 62, Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)
Müdürlüğe Verilen Bilgi ve Üç Aylık Envanter Formları,	Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge

	(2006-104)
Aylık Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Fişi	Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)
Hemşire Gözlem Kağıdı	Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)
Taburcu Muayene Bulguları Formu	Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)
Tıbbi Müdahale Raporu	Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)

Hasta dosyası içerisinde, asgarî olarak aşağıdaki belgelerin bulunması şarttır:

- Hasta kabul kâğıdı,
- Tıbbî müşahede ve muayene kâğıdı,
- Hasta tabelası,
- Derece kâğıdı,
- Röntgen istek kâğıdı ve tetkik raporları,
- Laboratuar istek kâğıdı ve tetkik raporları,
- Ameliyat kâğıdı,
- Hastanın muayene istek formu,
- Çıkış özeti.
- Uygulanacak tedavinin kabul edildiğine dair olan ve 01/08/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği'nin 24'üncü maddesi uyarınca alınmış rızayı gösteren muvafakat formu(değişik 13.04.2003/ 25078).

2. İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi

2.1. İşverenlerden İstenecek Kayıt ve Belgelerin İbrazı

Ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi kapsamında, işin yürütüm şartlarını tespit etmek amacıyla inceleme dönemine ait her türlü kayıt ve belgenin incelenmesi esastır.

İşyeri kanunî kayıt ve belgeleri 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre düzenlenen "Kayıt ve Belge İncelemesi" konulu kayıt ibraz yazısıyla (EK-4) ya da incelemeyi yapacak Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettişi ile işveren/işveren vekili arasında karşılıklı imza atılmak suretiyle düzenlenecek "Kayıt ve Belge İsteme Bildirim Tutanağıyla" (EK-5) istenecektir.

2.2. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi

Ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyerine ait kayıt ve belgelerin incelenmesi sonucunda saptanan hususlar için, mevzuat hükümleri doğrultusunda Başkanlığımız tarafından belirlenen ve bugüne kadar uygulanmakta olan esaslara ve talimatlarına uygun Kayıt İnceleme Tutanakları ve ekleri düzenlenecektir.

İnceleme sonucu çalışanlar hakkında tespit edilen bilgiler "Çalışan Bilgileri Tablosu" düzenlenerek (EK-6) kayıt inceleme tutanağı ekine alınacak yada tablo içindeki bilgilerin kayıt inceleme tutanağı içinde yer alması sağlanacaktır.

2.2.1. Defterlerin İncelenmesi

Ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyeri işvereninin Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği tutmak zorunda oldukları Yevmiye Defteri, Defter-i Kebir, İşletme Defteri, Envanter Defteri, Karar Defteri gibi defterlerin yanı sıra tabi oldukları mevzuat gereği tutulması zorunlu bulunan defterleri incelenecektir. Defterler incelenirken ;

▪ Defterin türü, ilgili olduğu yıl, onay makamı, onay tarihi ve nosu, defterin kaç sayfa olarak tasdik edildiği, defterin kaç sayfasının muhasebe kayıtları için kullanıldığı,

▪ Defter tutma mükellefiyet durumuna göre yıl sonu kapanış işleminin yapılıp yapılmadığı/ yıl sonu işletme hesap özetinin alınıp alınmadığı, kapanışla ilgili bilgiler,

▪ Defterlere yapılan ilk ve son muhasebe kayıtlarının tarih ve sıra numaraları,

▪ İşçi ücret giderlerinin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği, defter kayıtlarına intikal eden giderler ile ücret ödeme belgeleri arasında farklılıklar olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

▪ Ücret ödemeleri dışındaki giderlerin defter kayıtlarına tam olarak intikal ettirilip ettirilmediği,

▪ Muhasebe işlemlerinin defter kayıtlarına intikal ettirilirken Vergi Usul Kanunu ile getirilen usul ve esaslara uyulup uyulmadığı,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

Ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyeri işvereninin sağlık mevzuatı gereği tutmak zorunda olduğu ve yukarıda sayılan defterlerin incelenmesi sırasında ise;

▪ Noterden veya benzeri bir kuruluştan tasdik zorunluluğu bulunmayan bu defterlerin, Sağlık Müdürlüğünce yada özel sağlık kuruluşunun mührüyle tasdik edilip edilmediği,

▪ Tıp merkezinde çalıştırılan kişilerin adı-soyadı, kimlik bilgileri, eğitim durumu, özel sağlık kuruluşundaki görevi, işe giriş tarihi, işten ayrılma tarihi, ayrıma nedeni, izin kullanma

durumu, gibi hususlarla ve sağlık kuruluşunda hasta kabul ve tedavi edilen uzmanlık dallarında personel istihdam edilip edilmediği,

- Gerekli görülen diğer konular,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

2.2.2. Ücret Ödeme ve Diğer Belgelerin İncelenmesi

- Ücret ödeme bordrolarının 5510 sayılı Kanunun 102/e-5'inci maddesinde (Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği madde 112/2) belirtilen hususları içerir şekilde düzenlenip düzenlenmediği, ücret ödeme bordrosu dışında ücret ödemelerine yönelik olarak ücret hesap pusulası, makbuz v.b. bir belgenin düzenlenip düzenlenmediği,

- İşyerinde çalıştırılan sigortalılara yapılan brüt ücret ödemeleriyle Kurumumuza bildirilen prime esas kazanç tutarları arasında farklılık olup olmadığı, farklılıkların nedenleri,

- İşyeri kayıt ve belgelerinden özel hastane/dal hastanesinde çalıştıkları anlaşılan ancak 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası hükümlerine göre sigortalılık niteliği bulunmayan (5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre zorunlu sigortalı olan) kişilerin olup olmadığı, bu kişilere yapılan ücret ödemeleri,

- Kurumumuza verilen prim belgelerinde yazılı kişilerle ücret ödeme belgelerinde yazılı kişilerin aynı olup olmadığı,

- İşyeri sigortalılarının aylık "30" günden daha az çalıştırılmış gibi Kuruma bildirilmiş olması halinde; sigortalıların ayın geri kalan günlerinde işyerinde çalışıp çalışmadıkları,

▪ Çalışma günleri noksan gösterilen sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı kanunun 86/4'üncü maddesinde (S.S.İ.Yönetmeliğinin 109/13'üncü maddesi) belirtilen kayıtlı belgelerin işveren tarafından verilip verilmediği, (sıhhi izinli bulunup bulunmadıkları veya disiplin cezası uygulaması, gözaltına alınması, tutukluluk hali, kısmi istihdama ilişkin hizmet sözleşmesi (kısmi zamanlı), işin gereği düzenlenen puantaj kayıtları, grev, lokavt, genel hayatı etkileyen olaylar, ekonomik kriz, doğal afetler nedeniyle aylık "30" günden daha az çalışıp çalışılmadığı),

▪ Sigortalı olarak bildirilenlerin hizmet akdine dayalı olarak çalışıp çalışmadıkları,

▪ İşveren veya aracılar tarafından işe alınan sigortalıların sigortalı işe giriş bildirgelerinin 5510 sayılı Kanunun 8'inci maddesinde belirtilen sürelerde Kuruma intikal ettirilip ettirilmediği,

▪ Kurumumuza tescili sağlanan sigortalıların işe giriş bildirgesinde yazılı işe giriş tarihi ile işyerine ait kayıt ve belgelerde yazılı işe giriş tarihlerinin mutabık olup olmadığı,

▪ Prim belgelerinin Kurumumuza kanunî süresinde intikal ettirilip ettirilmediği,

▪ Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinden; İşveren şirketin unvanı, hangi tarihte tüzel kişilik kazandığı, şirket ortaklarının kimler oldukları,

ile ilgili hususlar tespit edilerek kayıt inceleme tutanağına yazılacaktır.

VI.BÖLÜM

ASGARÎ İŞÇİLİK DEĞERLENDİRMESİ

Bu bölümde, ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyeri hakkında yapılan inceleme sonucu elde edilen bilgi ve belgelerin kurum mevzuatımız açısından değerlendirilmesine dair açıklamalar yer almaktadır.

1. Ayaktan Teşhis ve Tedavi Merkezi İşyerinin Açılması, Devri ve Tescil İşlemleri

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin birinci fıkrasında sigortalıların işlerini yaptıkları yerler işyeri olarak tanımlanmış, maddenin devamında da işyeri kavramı genişletilerek "işyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da işyeri olarak kabul edilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 11'inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işverenler, örneği Kurumca hazırlanacak işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte Kuruma doğrudan vermek veya iadeli taahhütlü olarak göndermekle yükümlüdürler.

Ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyerinin Kurumumuza tescilinin 5510 sayılı Kanunun (4/a) maddesi kapsamında sigortalı çalıştırmaya başlama tarihi itibariyle 11'inci madde hükümleri doğrultusunda sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi gerekmektedir.

İşyerinin devir edilmesi halinde ise, devir işleminin sağlık müdürlüklerine bildirilmesi gerektiğinden, Kurumumuza devir bildirgesinin yasal süresinde verilip verilmediğinin tespitinin; devir işlemi sırasında düzenlenmesi gereken "devir senedi" incelenerek bu belgelerde yazılı devir tarihi dikkate alınarak yapılması gerekmektedir.

2. Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri

2.1. Çalışanların Sigortalılık Durumu

Ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyerinde çalışanların 5510 sayılı Kanunun 4'üncü madde hükümleri karşısındaki sigortalılık durumlarının "bağımlılık esasına dayalı" olarak ortaya konulması gerekmektedir.

2.1.1. Tam/Kısmi Zamanlı Bağımlı Çalışanlar

5510 sayılı Kanunun sigortalı kavramına tanım getiren 4'üncü maddesine göre; bir kişinin (a) fıkrası kapsamında sigortalı olabilmesi için bir veya birkaç işverenin yanında (tam/kısmi zamanlı) çalışması ve çalışmasının hizmet akdine dayalı olması gerekmektedir.

Ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyerinde işin yürütüm şartları gereği tam zamanlı çalışma esası uygulanmakla birlikte özellikle bazı nitelikli personelin kısmi zamanlı çalıştırılması da söz konusu olabilmektedir. Kısmi çalışan bu kimseler 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) ve (c) fıkralarına göre sigortalı değiller ise Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında sigortalı sayılmaları gerekmektedir.

Anılan Kanunun 7'nci maddesinin 1'inci fıkrasında, sigorta hak ve yükümlülüklerinin 4'üncü maddenin (a) bendine göre sigortalı olanlar için çalışmaya başlanılan tarihten itibaren başlayacağı belirtilmektedir.

2.1.2. Şirket Ortaklarının Çalışması

Doktor olarak çalışsalar bile ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyeri ortakları (şirket ortağı olmadan önce 5510 sayılı kanunun 4/a maddesi kapsamında sigortalı olup halen devam edenler hariç olmak üzere) 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) fıkrası kapsamında sigortalı sayılacaklardır.

2.1.3. Serbest Çalışan Hekimden Hizmet Satın Alma

Özel tıp merkezleri tarafından, muayenehanesi olup serbest çalışan hekimlerden hizmet satın alma sözleşmesi ile hasta muayene ve tedavi hizmetlerini satın almaları durumuna rastlanılmaktadır.

Söz konusu sözleşmenin tarafı olan hekimin sigortalılık durumunun (bağımsız çalışan olup 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendine yada hizmet akdine istinaden çalışıp aynı maddenin (a) bendine mi tabi olacağının) tespiti gerekmektedir.

Bu durumda tarafların sözleşmeye verdikleri isme bakılmaksızın hekimin çalışmalarının niteliği çerçevesinde hizmet akdinin belirleyici unsuru olan bağımlılık unsurunun oluşup oluşmadığı tespit edilerek bağımlılık unsurunun tespit edilmesi halinde bu kişilerin hizmet akdine istinaden çalıştığının kabulü gerekmektedir.

2.1.4. 2368 Sayılı Kanuna Tabii Olanların Serbest Çalışmaları

2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun'un 4'üncü maddesinde özel kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip olan sağlık personelinin Kanunun 1'inci maddesinde belirtilen tazminat haklarından yararlanmamak

şartıyla mesai saatleri dışında serbest olarak çalışabilecekleri belirtilmektedir.

Özel Kanunlarına göre meslek ve sanatlarını serbest olarak icra etme hak ve yetkisine sahip sağlık personeli hekim, diş hekimi, ebe hemşire ve sağlık memuru'dur.

Kamuda çalışan meslek ve sanatını serbest icra etme hakkına sahip bu kişiler 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (c) bendine göre sigortalı olacaklardır. 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (c) bendi kapsamında sigortalı olan kişilerin özel sağlık kuruluşlarında kısmi zamanlı çalışmaları halinde Kurumumuz uygulamaları bakımından 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamında sigortalı sayılmaları olanaklı değildir. Çalışan kişinin 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) fıkrasına göre zorunlu sigortalı olması halinde de aynı durum söz konusudur.

2.2. Çalışanların İşe Giriş Tarihlerinin Tespit Edilmesi

Sigortalıların işe giriş tarihleri, düzenlenen iş sözleşmesi ile İl Sağlık Müdürlüklerine verilen belgelerin incelenmesi neticesinde Kurumumuza yapılan bildirim ile karşılaştırılmak suretiyle tespit edilecektir.

Tespit edilen işe başlama tarihi ile Kurumumuza yapılan bildirim mutabık değil ise ilgili kişinin ifadesinin alınması ve işyeri kayıtları incelemesi dahil bağımlılık esasına dayalı çalışmanın başlama tarihi tereddüde yer verilmeyecek şekilde belirlenecektir.

3. Tam ve Kısmi Zamanlı Çalışan Sigortalıların Çalışma Gün Sayıları ve Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespiti

4857 sayılı İş Kanunun Çalışma Süresi başlıklı 63'üncü maddesinde, "genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok kırk beş saat olduğu, aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin

işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanacağı, tarafların anlaşması halinde haftalık normal çalışma süresinin işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine günde on bir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabileceği, bu durumda iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresinin normal haftalık çalışma süresini aşamayacağı, denkleştirme süresinin toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabileceği" hükümleri yer almaktadır.

İş Kanuna ilişkin düzenlenen Çalışma Süreleri Yönetmeliğinde de bu hükümler doğrultusunda haftalık çalışma süresinin "45" saat olduğu, haftanın iş günlerinden birinde kısmen çalışılan işyerlerinde bu süre haftalık çalışma süresinden düşüldükten sonra çalışılan sürenin çalışılan gün sayısına bölünmesi suretiyle günlük çalışma süresinin belirleneceği, günlük çalışma süresinin her ne şekilde olursa olsun "11" saati aşamayacağı düzenlenmiştir (Yönetmelik 4'üncü Madde).

İşçi ile işveren arasında karşılıklı akdedilen sözleşmeler, nitelikleri gereği tam süreli yada kısmi süreli sözleşmelerdir.

Aylık ücret karşılığı çalışmanın düzenlendiği iş sözleşmesinin tam süreli yada kısmi süreli olması, başka bir ifadeyle işçinin bir aylık zaman dilimi içinde günde bir saat bile çalışmasını düzenlemesi halinde haftalık çalışma süresine bakılmaksızın sigortalının Kurumumuza tam gün ve ay bazında "30" günlük çalışma süresi (prim ödeme gün sayısı) üzerinden bildirilmesi gereklidir.

Bu konuda önem arz eden husus işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışmayı düzenleyen kısmi süreli çalışma halidir.

İş sözleşmesinin saat ücreti karşılığı çalışmayı düzenlemesi halinde, kısmi süreli çalışan sigortalının ay içinde çalıştığı toplam süre, 4857 sayılı İş Kanununa göre günlük olağan çalışma süresi olan "7,5" saate bölünecek ve sigortalı için bildirilmesi gereken prim ödeme gün sayısı hesaplanacak, bu şekilde yapılacak hesaplamalarda "7,5" saatin altındaki çalışmalar 1 güne tamamlanacaktır (SSİY. 108/3 Madde).

Sigortalının bir günlük prime esas tutulacak kazancı, bir ay için prime esas tutulacak kazancının otuzda biridir. Kurumca alınacak primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazançların alt ve üst sınırları 5510 sayılı Kanunun 82'inci maddesiyle sınırlanmıştır.

Bu nedenle de sigortalıların günlük kazançlarının hesaplanmasından sonra Kuruma bildirilmesi gereken aylık kazanç tutarının tespit edilmesi sırasında mutlaka 5510 sayılı kanunun 82'nci maddesine göre belirlenen prime esas kazanç alt ve üst sınırları da göz önünde bulundurularak işlem yapılacaktır.

4. Asgarî İşçiliğin Tespitine İlişkin Değerlendirmeler

4.1. Çalıştığı Anlaşılan Sigortalılara ait Tespitler

Kayden tespit; işyeri kayıt ve belgeleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından elde edilen belgelerden kişilerin çalışmalarının (ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş sayısı gibi) tespit edilmesidir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında, gerek işveren tarafından ibraz edilen kayıt ve belgelerin gerekse de çapraz inceleme yoluyla İl Sağlık Müdürlüğünden istenilen belgelerin incelenmesi sonucu Kurumumuza bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan ve kimlik bilgileri tam olarak tespit edilebilen kişilerin çalışmaları karşılığında, aksine bir tespit

veya iddia olmadığı sürece 5510 sayılı Kanunun 4'üncü maddesi anlamında sigortalı sayılmaları, yine anılan kanunun 86'ıncı maddesi gereği "4/a" sigortalısı olmaları nedeniyle hizmet kazandırılması gerekmektedir.

Aslolan, işveren ile çalışacak personel arasında yapılmış olan iş sözleşmesine istinaden adı geçen kişinin Kurum uygulamalarımız anlamında sigortalı sayılmasıdır.

Ancak, uygulamada kimi zaman ilgili mevzuattan kaynaklanan zorunlulukları yerine getirmek adına gerçekte işyerinde çalışmadığı halde bazı kişilerle sözleşme yapılması hali de görülebilmektedir.

İşyeri yetkilileri veya sözleşme yapılan kişi tarafından bu ve benzeri bir iddianın ileri sürülmesi halinde, kişilerin beyanlarıyla yetinilmeyip beyanların iş sözleşmeleri dışındaki defter (Denetim ve Teftiş Defteri, Protokol Defteri vb.) ve belgelerle (Personel Çalışma Belgesi, Haftalık Nöbet Çizelgeleri, Ücret Ödeme Belgeleri vb.) de doğrulanıp doğrulanmadığına bakılmalıdır. Bunun yanında işyerinde gerçekte çalışmadığı halde şeklen sözleşme yapıldığı iddia edilen kişinin başka bir işyerinde çalışıp çalışmadığı, sigortalı hizmetlerinin olup olmadığı da göz önünde bulundurulmalıdır.

Yapılacak inceleme sonucu gerçekte işyerinde çalışmadığı halde, şeklen sözleşme yapılarak hizmet kazandırıldığı anlaşılan kişilere hizmet kazandırılmamalı, bu gibi kişilerin Kurumumuza tescillerinin sağlanarak adlarına bildirimde bulunulduğunun tespit edilmesi halinde hizmetlerinin iptali sağlanmalıdır. Bu gibi durumların tespiti halinde, konu mutlaka Sağlık Bakanlığına intikal ettirilmelidir.

Yukarıda belirtilen nöbet listelerinden kayden tespit edilen fazla mesailer asgarî işçilik değerlendirmesinde dikkate alınmalıdır.

Fiilen tespit ise; 5510 sayılı Kanunun uygulamasında yetkili denetim elemanlarının işyerinde yaptıkları denetimler sırasında, işyeri ve çalışanları hakkında ücret, çalışma gün sayısı, işe giriş tarihi gibi konularda tespit ettikleri bilgilerdir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında işyerinde durum tespiti yapılması halinde, işyerinde fiilen çalıştığı görülen sigortalıların Kurumumuza tescillerinin sağlanması gerekmektedir.

Asgarî işçilik incelemesi kapsamında yapılan incelemeler sonucu, işyerinde çalıştığı 5510 sayılı Kanunun 86'ncı maddesine göre kayden veya fiilen tespit edilen kişiler adına Kuruma yapılan eksik bildirimlerin tamamlattırılmasını müteakip, bildirimlerin işin yürütümü için yeterli görülmesi halinde, anılan kanunun 85'inci maddesi hükümlerine göre asgarî işçiliğin tespitine yönelik başkaca bir inceleme yapmaya gerek bulunmamaktadır.

4.2. Asgarî İşçilik Uygulaması

Ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyerlerinden Kurumumuza bildirilmesi gereken asgarî işçilik tutarı hesaplaması;

İşyerinin hasta kabul ve tedaviye yetkili olduğu uzmanlık dalları, hasta yatak sayısı, özel sağlık kuruluşunun asıl ruhsatı yanı sıra almış olduğu ruhsat uygunluk belgesi ve açılma izinleri, işyerinde çalıştırılan işçi sayısı (uzman hekim, hekim, diğer sağlık personeli, büro işlerinde çalıştırılan işçiler, yöneticiler v.b.), ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması gibi unsurlar dikkate alınarak yapılmalıdır.

Ayaktan teşhis ve tedavi merkezinin tabi olduğu mevzuat hükümlerinde bu kuruluşların cinsi ve niteliğine göre çalıştırılması gereken asgarî sağlık personeli sayısı

belirtilmektedir. Personel sayısı sağlık kuruluşları itibariyle aşağıda gösterilmiştir.

Asgarî işçilik incelemesinde; çalıştıkları kayden/fiilen tespit edilen kişilerin nitelik ve sayılarının, tıp merkezinin türü ve asıl faaliyet ruhsatı dışında sahip olduğu ruhsat ve belgeler dikkate alınarak belirtilen nitelik ve sayılara uygunluğunun kontrolü yapılmalıdır.

4.2.1. Tıp Merkezleri

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğinin 13'üncü maddesinde ön izin alan tıp merkezlerinin açılış ile ilgili işlemlerin başlatılabilmesi için yönetmelik Ek-1/a'da belirtilen belgeler ile birlikte Ek-5'de bulunan kadrolu personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi ve personel ile yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri tamamlanarak Sağlık Müdürlüğüne verileceği belirtilmektedir.

Bu hükme göre; tıp merkezlerinde Yönetmeliğin ekinde bulunan listedeki nitelik ve sayıda asgarî personelin çalışması gerekmektedir. Bu liste aşağıda gösterilmiştir.

NİTELİĞİ	SAYISI
I-MESUL MÜDÜR Tıp merkezinde çalışan tabip veya uzman tabiplerden biri mesul müdür olabilir.	1
II- UZMAN TABİP Asgarî tam zamanlı çalışan 4 uzman tabip ile hasta kabul ve tedavi edeceği her uzmanlık dalında en az 1 uzman tabip bulunur.	4
B-Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı (Kısmi zamanlı) Tüm genel anestezi işlemlerine katılmak şartı ile tıp merkezi bünyesinde ameliyathane bulunması durumunda geçerlidir.	1
C-Biyokimya ve Klinik Biyokimya Uzmanı Tıp merkezi bünyesinde laboratuar kurulması durumunda geçerlidir.	1
D-Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Tıp merkezi bünyesinde laboratuar kurulması durumunda geçerlidir .	1
E-Radyodiagnostik Uzmanı Tıp merkezi bünyesinde laboratuar kurulması durumunda geçerlidir .	1
III-TABİP Acil ünitesi bulunan sağlık kuruluşu pratisyen tabip veya tıp merkezinin hizmet sunduğu uzmanlık dallarında uzman tabip çalıştırılabilir.	1
IV-DİŞ TABİBİ Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren tıp merkezi için geçerlidir.	1
V-HEMŞİRE VEYA SAĞLIK MEMURU (Toplum Sağlığı Bölümü) -Tıp merkezinin çalışma süresi içinde en az bir hemşire bulunması zorunludur. -Ayrıca ameliyathanede, ameliyat esnasında asgarî bir hemşire bulunur. -Her 5 gözlem yatağı için de en az bir hemşire bulunması gerekir.	1

VI-ACİL TIP TEKNİSYENİ Acil ünitesi bulunan ve/veya bünyesinde ambulans bulunduran tıp merkezi için asgarî bir acil tıp teknisyeni bulunur	1
VII-EBE Tıp merkezinin, kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık dalında hizmet vermesi durumunda geçerlidir.	1
VIII-FİZYOTERAPİST Tıp merkezinin, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlık dalında hizmet vermesi durumunda geçerlidir.	1
IX-TIBBİ TEKNİSYENLER a)Anestezi teknisyeni, Bünyesinde ameliyathane bulunması durumunda geçerlidir. Her ameliyat sırasında anestezi teknisyeni bulundurulur. b)Laboratuar teknisyeni, Bünyesinde ruhsatlı laboratuar bulunması durumunda geçerlidir. c)Röntgen teknisyeni, Röntgen cihazı ve/veya diğer görüntüleme cihazının bulunması durumunda geçerlidir.	3

4.2.2. Poliklinikler

Poliklinik açacak kişiler ruhsatname alınabilmek için Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliğinin (madde 13-Ek-1/b) belirtilen belgeler ile birlikte, yönetmelik Ek-5'de bulunan kadrolu personelin sayısı, ismi, unvanı, uzmanlık dalı veya meslekî diğer kariyerleri ile ilgili bilgileri ihtiva eden personel listesi ve personel ile yapılmış sözleşmelerin aslı veya mesul müdür tarafından tasdikli örnekleri tamamlayarak Sağlık Müdürlüğüne verecekleri belirtilmektedir.

Bu hükme göre; polikliniklerde Yönetmeliğin ekinde bulunan listedeki nitelik ve sayıda asgarî personelin çalışması gerekmektedir. Bu liste aşağıda gösterilmiştir.

NİTELİĞİ	SAYISI
I-MESUL MÜDÜR Poliklinikte çalışan tabip veya uzman tabiplerden biri mesul müdür olabilir.	1
II-UZMAN TABİP/TABİP	1
III-HEMŞİRE VEYA SAĞLIK MEMURU (Toplum Sağlığı Bölümü)	
IV-ACİL TIP TEKNİSYENİ Acil ünitesi bulunması durumunda geçerlidir.	1
V-EBE Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık dalında hizmet verilmesi durumunda geçerlidir.	1
VI-FİZYOTERAPİST Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlık dalında hizmet vermesi durumunda geçerlidir.	1

4.2.3. Laboratuar ve Görüntüleme Merkezleri

Tıbbi tahlil laboratuarları ve görüntüleme merkezlerinde çalışacak personel nitelik ve sayılarına ilişkin ilgili mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu sağlık kuruluşlarının kuruluşunda Bakanlık tarafından ilgili uzman hekim (biyokimya, mikrobiyoloji, patoloji, radyoloji,…..) adına ruhsat düzenlenmektedir. Bu kuruluşlarda adına ruhsat düzenlenen uzman hekim dışında çalışan personelle ilgili İl Sağlık Müdürlüğünde bilgi bulunmamaktadır.

Bu işyerlerinin asgarî işçilik incelemesi yapılırken benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşunun görüşünün alınması, işyerinin büyüklüğü, organizasyon yapısı, işin işleyişi, ilgililerin beyanları gibi hususlar dikkate alınmalıdır.

Ancak görüntüleme merkezleri ile ilgili olarak Radyoloji Radyom Ve Elektrikle Tedavi Müesseseleri Hakkında Nizamnamenin 21. ve devamı maddelerinde belirtilen röntgen ve radyom ile daimi olarak günde "5" saatten fazla çalışılamayacağı, bu işlerde "5" saat çalışan kişinin sağlık kuruluşunun başka işlerinde görevlendirilemeyeceği, bu kişilere pazar günü dışında ayrıca yarım gün daha izin verileceği ve senede "4" hafta muntazam devamlı tatil yapmalarının zorunlu olduğu belirtilmektedir.

Görüntüleme merkezleri ve radyoloji radyom ve elektrikle tedavi yapılan sağlık kuruluşlarının denetimi yapılırken çalışan röntgen teknisyenleri ile ilgili asgarî işçilik değerlendirmesinde bu kişiler için yukarıda belirtilen çalışma şartlarının zorunlu olduğu unutulmamalı ve işyerinin günlük çalışma süreleri doğrultusunda çalışması gereken asgarî kişi sayısı bulunmalıdır. Ayrıca bu merkezlerde çalışan kişilerin alabilecekleri röntgen ışınları Atom Enerjisi Kurumu tarafından izlenmekte ve sınırlandırılmaktadır. Söz konusu kurumdan bu merkezlerde çalışan kişilerin günlük aylık yapabilecekleri röntgen, tomografi v.b. çekimlerin sayısı alınarak işyerinde gerçekleşen günlük aylık çekim sayıları ile karşılaştırılıp işyerinde çalışması gereken asgarî kişi sayısı tespit edilebilir.

Bu bölümde belirtilen görüntüleme merkezleri ile ilgili hususların ayaktan teşhis ve tedavi merkezi tıp merkezi ve polikliniklerin ve diğer sağlık kuruluşlarının bünyesinde bulunan röntgen laboratuarlarında çalışan kişilerle ilgili asgarî işçilik değerlendirmesinde de dikkate alınması gerekmektedir.

4.2.4. Sağlık Personeli Dışındaki İdari Personelle İlgili Değerlendirme

Özel tıp merkezlerinde yukarıda belirtilen hekim, diğer sağlık personeli ve hizmetliler dışında büro personeli, temizlik,

güvenlik …v.b elemanlarında çalıştırılması gerekmektedir. Bu elemanlarca sağlanacak hizmetin bir bölümünün sözleşme ile başka işverenlerce sağlanması da mümkündür. Bu çerçevede yapılacak denetimde;

İşyerinde işin yürütümü ile ilgili iş ve işlemlerden hangilerinin sözleşme ile dışarıdan sağlandığı ve bu işleri yapan kişilerin işverenlerinin ve sigortalılıklarının sağlanıp sağlanmadığı tespit edilmelidir.

Sözleşme ile satın alınan hizmetlerde sözleşmede belirtilmiş ise bu sayıda elemanın çalıştırılıp çalıştırılmadığı, sözleşmede sayı belirtilmemiş ise kaç personel çalıştırıldığı veya çalıştırılması gerektiği, gerek işyeri kayıt ve belgelerinden ve gerekse de işyerinin büyüklüğü, organizasyon yapısı, işin işleyişi gibi hususlar dikkate alınarak denetim kapsamında ilgililerin beyanlarından tespit edilmelidir.

Yine, işyerinde büro işlerinde kaç personel çalıştırıldığı veya çalıştırılması gerektiği, gerek işyeri kayıt ve belgelerinden ve gerekse de işyerinin büyüklüğü, organizasyon yapısı, işin işleyişi gibi hususlar dikkate alınarak denetim kapsamında ilgililerin beyanlarından tespit edilmelidir.

Kuruma eksik bildirildiği anlaşılan sağlık personeli dışında çalışma gün sayıları ve SPEK tutarlarının iş sözleşmeleri v.b. belgelere göre mal edilebilmesi halinde kişilere hizmet kazandırılmalı, mal edilmemesi halinde ise hizmet kazandırılmaması, ancak prim belgelerinin işverenden istenilmesinin önerilmesi gerekmektedir.

VII.BÖLÜM

RAPOR DÜZENLENMESİ

1. Asgarî İşçilik İnceleme Raporu

İşyerinde işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunduğunun saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgarî işçilik miktarını, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, işyerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalışan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurlar dikkate alınarak yapılan asgarî işçilik tespitine ilişkin olarak asgarî işçilik inceleme raporu düzenlenecektir.

Asgarî işçilik inceleme raporu Başkanlığımız iç emir ve talimatlarında belirtilen usul ve esaslar dikkate alınarak hazırlanacaktır.

2. Rapor Düzenlemesi ile İlgili Genel Hususlar

▪ İşyeri Dosyası İnceleme Bilgileri Tablosu (EK-1) düzenlenerek rapor ekine alınacaktır.

▪ İşin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tespitinde işyerinde çalıştığı tespit edilen ve 5510 sayılı kanunun (4/b) hükmü kapsamında sigortalı olan işveren şirket ortaklarının çalışmaları dikkate alınacaktır.

▪ Ayaktan teşhis ve tedavi merkezi işyeri faaliyetlerinin geçici veya sürekli olarak Sağlık Bakanlığı tarafından durdurulduğunun tespit edilmesi halinde; yapılacak incelemelerde mutlaka bu hususun göz önüne alınarak,

▪ çalışanların çalışma gün sayıları ve prime esas kazanç tutarları bu şekilde hesaplanacaktır.

▪ İşyerinin kapanması, devri veya intikali gibi durumlarda kıst çalışılan aylar, çalışılan gün sayısı kadar, çalışmanın tam olduğu her ay ise "30" tam gün olarak dikkate alınacaktır.

▪ İşin yürütümü için gerekli olduğu aylık olarak saptanan asgarî işçilik miktarının ilgili ayda Kuruma bildirilen prime esas kazanç tutarını aşan kısmı asgarî işçilik fark tahakkuk miktarını teşkil edecektir.

▪ İncelemesi yapılan ayda Kuruma bildirilen prime esas kazançlar toplamı, işin yürütümü için gerekli olduğu belirlenen asgarî işçilikten fazla ise, asgarî işçilik fark tahakkuku söz konusu olmayacaktır.

▪ Ödenen ücret, Kuruma bildirilen sigorta primine esas kazanç tutarından fazla ise, hesaplama işlemi Kuruma bildirilen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden yapılacaktır.

▪ İşyerinde asgarî işçilik incelemesi sonucu tespit edilen tahakkuklar ve/veya işyeri kayıtları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarından alınan bilgi/belgelere dayalı tespitlerden kaynaklı ek tahakkukların 5510 sayılı Kanunun hangi maddeleriyle (59, 85, 86. maddeler) ilgili olduğu ay bazında raporda ayrıca belirtilecektir.

▪ Asgarî işçilik incelemesi sonucu; iş mevzuatı, vergi mevzuatı ve özel hastane/dal hastanesinin tabi olduğu mevzuat yönüyle işlem yapılmasının gerektirecek hususların tespiti halinde konunun bu yönüyle incelenmesine yönelik olarak ayrıca ilgili kamu kurumlarına intikali sağlanacaktır.

EKLER

EK 1

İŞYERİ DOSYASI İNCELEME BELGESİ			
1	İşyeri Unvanı	:	
2	İşverenin Adı-Soyadı	:	
3	İşyeri Adresi	:	
4	İşyeri Telefon ve Fax Numarası	:	
5	İşyeri (Tam) Sicil Numarası	:	
6	İşkolu Kodu İşin Niteliğine Uymuyorsa Önerilen İşkolu Kodu	:	
7	İşyerinin Yasa Kapsamına Alınış Tarihi	:	

8 İşyeri Bildirgesinde Yer Alan;			9 İşyeri Hakkında Varsa;		
Sigortalı Sayısı				Adedi	Konusu
Asgari Ücret			Yakınma		
Azami Ücret			İhbar		
			Şikayet		

10- İşyerinden Kuruma Yapılan Bildirimler;

Yıl/Ay	Sigortalı Sayısı	Gün Sayısı	SPEK Tutarları
20…../1			
/2			
/3			
/4			
/5			
/6			
/7			
/8			
/9			
/10			
/11			
/12			

11- İşyerinde Yapılan Durum Tespitlerinde Çalıştığı Saptanan Sigortalıların;

Sigorta Sicil No	Adı-Soyadı	İşe Giriş Tarihi	Aldığı Ücret

12- İşyerinde Varsa;

	Devir	Tasfiye	Terk	İntikal
Tarih				
Açıklama				

13	Bildirimlere Ara Verildiyse	Nedeni		
		Süresi		
14	Son Olarak Çalıştırılan Sigortalı Sayısı			
15	İşyerinin Adres Değişikliği Oldu İse Yeni Adresi			
16	İşveren Tüzel Kişiliğinde Değişiklik Varsa Yeni Hali			
17	Yapılmış Yerel Denetimlerde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Mevzuatı Yönünden varsa Görülen Eksiklikler			
18	İşyerinin Nitelik ve Niceliği Hakkında Bilgiler			

EK 1

19	**Diğer Bilgiler;**

……

Müfettiş

EK 2

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

KAPASİTE KULLANIM TUTANAĞI
(Ayaktan Teşhis ve Tedavi Merkezleri İçin)

I-İŞYERİ VE İŞVEREN İLE İLGİLİ BİLGİLER

1. İşyerenin Adı Soyadı-Ünvanı	
2. İşlem Gördüğü Sosyal Güvenlik Müdürlüğü	
3. İşyeri Sicil Numarası	
4. Ön İzin Belgesi Tarih Sayısı	
5. Ruhsat Tarih Sayısı	
6.Faaliyet İzin Belgesi Tarih Sayısı	
6.Hasta Kabul ve Tedaviye Yetkili Olunan Uzmanlık Dalları	

II-İŞYERİNİN NİTELİK VE NİCELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

1.Hastane ruhsatı dışında birim ve üniteler için alınan ruhsat/açılma izni/uygunluk belgeleri	Tarih	Sayı	Faaliyete Başlama Tarihi

2-Dışarıdan Sözleşmeyle Temin Edilebilecek Hizmetler	Kur. Bünyesinde	Dışarıdan	Firma-Sözleşme Tarih
a)Laboratuar			
b)Rontgen			
c)Ambulans			
d) Yemekhane			
e)Çamaşırhane			
f)Güvenlik			
g)Temizlik			

3.İşyerinde Çalışan Personel Durumu

a) Yönetici Personel Sayısı (Mesul Müdür, Mesul Müdür Yrd.v.b.) ....

b)Uzman Hekim

Uzmanlık Dalları	Kadrolu	Part-Time	TOPLAM
c) Hekim (Pratisyen)			
d) Sağlık Personeli			
Eczacı			
Hemşire			
Ebe			
Sağlık Memuru			
Anestezi Teknisyeni			
Laboratuar Teknisyeni			
Ameliyathane Hemşiresi			
Acil Tıp Teknisyeni			
Rontgen Teknisyeni			
Fizyoterapist			
Diyetisyen			
Odyolog			
Sosyal Hizmet Uzmanı			
e)Diğer Personel (Büro Yemekhane, Çamaşırhane, Temizlik, Güvenlik v.b.)			
f) Ücretsiz Çalışan Kişi Sayısı			

Ücretli Ücretsiz

4-Tıbbi Cihazlar

EK-3/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI :Sicil No/……
KONU:…….

…….. VALİLİĞİNE
(……..Sağlık İl Müdürlüğü)

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……..adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Müdürlüğünüze verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle ……. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

…….
Müfettiş

GÖNDERİLECEK SURET

…… ait Kayıt ve Belgeler:

1) Ön İzin, Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi Tesis İzin Belgesi, İşletme İzin Belgesi, Uygunluk Belgesi (ÖHY. Madde 13),
2) Mesul Müdür/Sorumlu Uzman Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 13),
3) Personel Çalışma İzin Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 15),
4) Sağlık Personeli Dışında Çalışan Personel İsim Listeleri (ÖHY Madde 15),
5) Denetim Raporları ve Ekleri (ÖHY Madde 62), (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)),
6) Müdürlüğe Verilen Bilgi ve Üç Aylık Envanter Formları, (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)).

Adres: …… İrtibat: …… e-posta: ……..
Telefon : …… Fax :…… www : http://www.sgk.gov.tr

EK-3/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI :Sicil No/……
KONU:…….

…….. VALİLİĞİNE
(……..Sağlık İl Müdürlüğü)

Kurumumuzda …… sicil sayılı dosyada işlem gören ve ……adresinde kurulu …… unvanlı işyeri hakkında Müfettişliğimizce yürütülmekte olan inceleme nedeniyle, adı geçen işyeri tarafından ilgili mevzuat gereği Müdürlüğünüze verilen bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu nedenle …….. dönemine ait olan ve aşağıda belirtilen belgelerin onaylı nüshalarının 5510 sayılı Kanunun 85'inci maddesi 5'inci fıkrası gereği en geç bir ay içinde …… adresine İVEDİ olarak gönderilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde 5510 sayılı Kanunun 102'nci maddesi (f) fıkrası gereği hakkınızda işlem yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

KALACAK ŞEKLİ

……
Müfettiş

<u>…… ait Kayıt ve Belgeler:</u>

☐ **1)** Ön İzin, Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi Tesis İzin Belgesi, İşletme İzin Belgesi, Uygunluk Belgesi (ÖHY Madde 13),
☐ **2)** Mesul Müdür/Sorumlu Uzman Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 13),
☐ **3)** Personel Çalışma İzin Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 15),
☐ **4)** Sağlık Personeli Dışında Çalışan Personel İsim Listeleri (ÖHY Madde 15),
☐ **5)** Denetim Raporları ve Ekleri (ÖHY Madde 62), (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)),
☐ **6)** Müdürlüğe Verilen Bilgi ve Üç Aylık Envanter Formları, (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)).

Adres: …… İrtibat: …… e-posta: ……..
Telefon : …… Fax :…… www : http://www.sgk.gov.tr

7201 SAYILI KANUNA GÖRE

EK-4/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……..
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz **.....** sicil sayılı **.....** **.....**adresinde kurulu **……..** işyeri ile ilgili **.....** dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

……..

Müfettiş

Telefon : …….

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** Ön İzin, Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi Tesis İzin Belgesi, İşletme İzin Belgesi, Uygunluk Belgesi (ÖHY Madde 13),
9. **(X)** Mesul Müdür/Sorumlu Uzman Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 13),
10. **(X)** Personel Çalışma İzin Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 15),
11. **(X)** Sağlık Personeli Dışında Çalışan Personel İsim Listeleri (ÖHY Madde 15),
12. **(X)** Denetim Raporları ve Ekleri (ÖHY Madde 62), (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)),
13. **(X)** Müdürlüğe Verilen Bilgi ve Üç Aylık Envanter Formları, (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)),
14. **(X)** ……..

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere **……..** adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi **"……."** dır.

GÖNDERİLECEK SÜRET

7201 SAYILI KANUNA GÖRE

EK-4/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

SAYI : Sicil No/……..
KONU : Kayıt ve Belge İstemi (İbrazı)

Sayın:

İşvereni/Aracısı bulunduğunuz ..... sicil sayılı ....adresinde kurulu …….…….. işyeri ile ilgili ..... dönemine ait kayıt ve belgeleriniz incelenecektir. Bu nedenle, aşağıda işaretlenen kayıt ve belgelerinizin bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmesi, aşağıda belirtilen adresimde olmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edilmesi gerekmektedir.Teftiş yapmaya elverişli koşulları taşıması halinde kayıt ve belgelerinizin işyeri merkezinde de incelenmesi mümkündür. Ancak bu yoldaki isteminizin Yasal süre içerisinde bildirilmesi zorunludur.

İstenilen kayıt ve belgeler bu yazının alındığı tarihten itibaren (15) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayanılarak önel istenilmediğinde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacaktır. Kayıt ve belgeleri incelemeye sunacak kişinin yetkili olduğuna dair belgeyi (vekâletname, imza sirküleri v.s.) ibraz etmesi şarttır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

……

Müfettiş

KALACAK SÜRÜ

Telefon : …….

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. ☐ **(X)** Ön İzin, Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi Tesis İzin Belgesi, İşletme İzin Belgesi, Uygunluk Belgesi (ÖHY Madde 13),
9. ☐ **(X)** Mesul Müdür/Sorumlu Uzman Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 13),
10. ☐ **(X)** Personel Çalışma İzin Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 15),
11. ☐ **(X)** Sağlık Personeli Dışında Çalışan Personel İsim Listeleri (ÖHY Madde 15),
12. ☐ **(X)** Denetim Raporları ve Ekleri (ÖHY Madde 62), (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)),
13. ☐ **(X)** Müdürlüğe Verilen Bilgi ve Üç Aylık Envanter Formları, (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)),
14. ☐ **(X)** ……..

NOT:
1-Yanıtınızda yazımızın tarihini, sayısını,işyeri sicil numarası ile bu yazımızı aldığınız tarihi de belirtiniz.
2-Zamanaşımı söz konusu olduğu hallerde önel istekleri dikkate alınmaz.
3-İşyeri kayıt ve belgeleri incelenmek üzere ……. adresine getirilecek, alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir.
4-Müfettişinin görev adresi "……" dır.

EK-5/A

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde ..... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

…….. ……..
İşveren/İşveren Vekili **Müfettiş**

ADRES :……

Telefon : …….

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. **(X)** Ön İzin, Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi Tesis İzin Belgesi, İşletme İzin Belgesi, Uygunluk Belgesi (ÖHY Madde 13),
9. **(X)** Mesul Müdür/Sorumlu Uzman Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 13),
10. **(X)** Personel Çalışma İzin Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 15),
11. **(X)** Sağlık Personeli Dışında Çalışan Personel İsim Listeleri (ÖHY Madde 15),
12. **(X)** Denetim Raporları ve Ekleri (ÖHY Madde 62), (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)),
13. **(X)** Müdürlüğe Verilen Bilgi ve Üç Aylık Envanter Formları, (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)),
14. **(X)** ……..

GÖNDERİLECEK GİBİ

EK-5/B

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Müfettişliği

KAYIT VE BELGE İSTEME BİLDİRİM TUTANAĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu ..... İl Müdürlüğünde ..... sicil sayılı işyeri dosyasında işlem gören, ... adresinde kurulu ..... işyeri ile ilgili aşağıda işaretli kayıt ve belgelerin ……..... tarihinden itibaren incelenmek üzere, ... 'den istenilmesi ile ilgili olarak düzenlenen tutanaktır.

İşveren/işveren vekili aşağıda işaretli ..... dönemini kapsayan işyeri kayıt ve belgelerinin tutanağın düzenlendiği gün denetime hazır olmadığını, iş bu tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde denetime hazırlayarak aynı süre içinde aşağıda belirtilen adrese incelenmek üzere getireceğini,aşağıda belirtilen adreste hazır bulunmadığım takdirde düzenlenecek tutanakla Kurum yetkililerine teslim edeceğini bildirmiştir.

Aşağıda işaretli olup istenilen ..... dönemine ait kayıt ve belgeler bu tutanağın düzenlendiği tarihten 15(on beş) gün içinde getirilmediği veya incelenmek üzere hangi adreste hazır bulundurulacağı bildirilmediği yahut aynı süre içerisinde zorunlu bir nedene dayalı önel isteminde bulunulmadığı takdirde 5510 sayılı Yasanın 102'inci maddesinin (e) fıkrası uyarınca idari para cezası uygulanacağı işveren/işveren vekiline bildirilmiştir.

Bu tutanak ..... tarihinde ..... adresinde bir asıl olmak üzere 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi, okundu, okutturuldu, doğruluğu ve içeriği kabul edildikten sonra birlikte imza altına alındı. Tutanağın bir örneği imzalayana verildi.

…….	…….
İşveren/İşveren Vekili	**Müfettiş**

ADRES :……

İncelenecek Kayıt ve Belgeler :

1. ☐ **(X)** Yasa Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterler (VUK. 182.Madde/TTK. 66.Madde),
2. ☐ **(X)** Gelir Ve Gider Belgeleri,(VUK. 229. ve 232.Madde),
3. ☐ **(X)** Ücret Ödeme Bordroları (VUK. 238.Madde./SSİY 112.Madde./İK.37.Madde.),
4. ☐ **(X)** Sigortalı İşe Giriş Bildirgeleri, Aylık Sigorta Prim Bildirgeleri, İşyeri Bildirgesi (SSGSSK. 8., 11. ve 86. Madde),
5. ☐ **(X)** Muhtasar Beyannameler ve Ödeme Makbuzları (GVK. 84.Madde),
6. ☐ **(X)** Bölge Çalışma Müdürlüğüne Verilen İşçi Bildirim Listeleri (Sendikalar Kanunu 62. Madde),
7. ☐ **(X)** İşçi Özlük Dosyaları,Hizmet Akitleri (İş Kanunu 75.Madde), Puantaj Kayıtları (SSİY. 109.Madde),
8. ☐ **(X)** Ön İzin, Ruhsat, Faaliyet İzin Belgesi Tesis İzin Belgesi, İşletme İzin Belgesi, Uygunluk Belgesi (ÖHY Madde 13),
9. ☐ **(X)** Mesul Müdür/Sorumlu Uzman Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 13),
10. ☐ **(X)** Personel Çalışma İzin Belgeleri ve Sözleşmeleri (ÖHY Madde 15),
11. ☐ **(X)** Sağlık Personeli Dışında Çalışan Personel İsim Listeleri (ÖHY Madde 15),
12. ☐ **(X)** Denetim Raporları ve Ekleri (ÖHY Madde 62), (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)),
13. ☐ **(X)** Müdürlüğe Verilen Bilgi ve Üç Aylık Envanter Formları, (Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge (2006-104)),
14. ☐ **(X)** ……..

KALACAK SÜRET

ÇALIŞAN BİLGİLERİ TABLOSU												
	ÇALIŞANLARIN						İŞ SÖZLEŞMESİNE GÖRE			TESPİTİ YAPILAN		
	Sigorta yada TC Kimlik No	Adı Soyadı	Durumu (1)	Görevi (2)	Çalışma Durumu (3)	Belge Tarih Nosu	Çalışmaya Başlama Tarihi	Çalışma Bitiş Tarihi	Ücreti	Çalışmaya Başlama Tarihi	Çalışma Bitiş Tarihi	İşe Giriş Bildirgesi İntikal Tarihi
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
(1) Çalışanların Durumu Sütununa (Şirket Ortağı, Bağımlı Çalışan) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.												
(2) Çalışanların Görevi Sütununa (Uzman Doktor, Pratisyen, Hemşire, Sağlık Memuru, Büro Elemanı, ..vb.) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.												
(3) Çalışma Durumu Sütununa (Tam Süreli, Part-Time) bilgisinden uygun olanı yazılacaktır.												

EK 7

BİLGİ ANAHTARI

		Protokol Kayıt Defteri	Adli Rapor Kayıt Defteri	Laboratuar Kayıt Defteri	Pansuman ve Enjeksiyon Kayıt Defteri	Denetim ve Teftiş Defteri	Cerrahi Müdahale Defteri	Ön izin, ruhsat, faaliyet izin belgesi tesis izin belgesi, işletme izin belgesi, uygunluk belgesi,	Mesul müdür/sorumlu uzman belgeleri ve sözleşmeleri	Personel çalışma izin belgeleri, sözleşmeleri ve ilgili evrakları	Sağlık personeli dışında çalışan personelin isim listeleri	Denetim raporları ve ekleri	Müdürlüğe verilen Bilgi ve üç aylık Envanter Formları	Aylık Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Fişi	Hemşire Gözlem Kağıdı	Taburcu Muayene Bulguları Formu	Tıbbi Müdahale Raporu	Özel Hastane Haftalık Nöbet Çizelgeleri	Özel Hastane Aylık Acil Servis Nöbet Listeleri
1	İşyeri Unvanı						√	√	√			√	√	√					
2	İşveren Şirket Ortağı Adı Soyadı						√	√	√										
3	Şirket Ortağı Kimlik Bilgileri							√	√										
4	Şirket Ortağı Adres Bilgileri							√	√										
5	İşyeri Adresi						√	√	√			√	√	√					
6	İşyeri Telefonu						√	√	√			√	√						
7	İşyeri Yasa Kapsamına Alınması						√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√
8	Özel Hastane Hizmet Bilgileri	√	√	√	√	√			√			√	√	√	√	√	√	√	√
9	Çalışanın Adı Soyadı	√	√	√	√	√			√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
10	Çalışan Kimlik Bilgileri									√	√	√							
11	Çalışan Adres/Telefon Bilgileri									√	√	√							
12	Çalışanın İşe Başlama Tarihi	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
13	Çalışanın İşten Çıkış Tarihi	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
14	Sigortalı Çalışma Süresi	√	√	√	√	√	√		√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
15	Ücret Bilgileri								√	√	√								